

—Es transcripción de la versión en audio digital.

CÁMARA DE DIPUTADOS

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2026

10.ª SESIÓN
(Matinal)

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2026

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ÓSCAR DE JESÚS RETO OTERO

SUMARIO

Se registra la asistencia.— Se abre la sesión.—

—A las 10:07 horas, bajo la presidencia del señor Óscar de Jesús Reto Otero e integrando la Mesa Directiva la señora Analí Márquez Huanca y el señor Harvey Colchado Huamaní, proceden a registrar digitalmente su asistencia, luego de enunciarse el nombre del héroe nacional **Miguel Grau Seminario**[1], los señores diputados.....

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Buenos días, señores diputados.

Se va a computar el *quorum* para iniciar la presente sesión.

Tomar asiento.

[1] Por Resolución Legislativa 23680 (13 de octubre de 1983), se dispone permanentemente una curul, en el hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del diputado MIGUEL GRAU SEMINARIO. Se comenzará a pasar lista enunciando el nombre del héroe de la patria, "Miguel Grau Seminario", tras lo cual la Representación Nacional responderá "¡presente!"

Entiendo que ha sido una larga Semana de Representación. Las coordinaciones, por favor, realizarlas después del Pleno.

Bien, vamos a computar el *quorum*.

¡Peruano del Milenio! ¡Gran Almirante del Perú! ¡Diputado por Paita, Miguel María Grau Seminario!

Señores diputados, sírvanse registrar su asistencia mediante el sistema digital.

—Los señores diputados registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el *quorum*.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Aún hay señores diputados que están faltando registrar su asistencia. y que está presentes acá.

Los señores, de apoyo, por favor. Levantar la mano del personal de diputados y diputadas que aún no pueden marcar.

Un minuto para cerrar la asistencia.

Diputada Nathaly Molina, presente; Svieta Fernández, presente; Azucena Isla, presente; Arminta, presente, van cuatro.

Electrónicamente presentes han marcado, perdón, electrónicamente 97 y verbalmente 4; 101.

Han registrado su asistencia 101 diputados.

El *quorum* para la presente sesión es de 60 diputados.

Señores diputados, con el *quorum* reglamentario, continúa la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados.

SUMILLA

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señor relator, dé lectura al primer punto.

El RELATOR da lectura:

Oficio remitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Como ustedes sabrán, la señora ministra de la Mujer había sido invitada para el día de hoy. Sin embargo, se informa a los señores diputados que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha remitido un oficio, mediante el cual comunica que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora María Magdalena Seminario Marón, no asistirá a la presente sesión, por encontrarse cumpliendo misión oficial en la ciudad de Trujillo.

Hoy teníamos previsto recibir a dicha ministra, lamentablemente, nos ha comunicado que no podrá venir debido a que está en Trujillo, atendiendo asuntos sobre el fenómeno El Niño, lo cual lo hace comprensible.

Quiero aprovechar este instante para decir que el tema sobre el acoso de la mujer en la política es de singular importancia, y esperamos que su presencia en nuestra Cámara de Diputados sea a la brevedad posible. Por lo tanto, vamos a realizar las coordinaciones para reprogramar su presentación.

SUMILLA

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Segundo punto, señor relator.

El RELATOR da lectura:

Moción de Orden del Día 424. Interpelación al ministro de Educación señor José Antonio Chang Escobedo.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señores diputados, con fecha 21 de setiembre se presentó una Moción de Interpelación al ministro de Educación, señor José Antonio Chang Escobedo.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, se va a dar cuenta de dicha moción.

Señor relator, dé lectura a la moción.

El RELATOR da lectura:

Moción 424

De los diputados Huilca Flores, Colchado Huamaní, Holguín Loaiza, Manrique Olivera, Marcelo Salazar, Meneses Crispín, Muedas Balbiese y Buitrón Martínez, del Grupo Parlamentario Ahora Nación, siguen firmas, mediante la cual proponen que la Cámara de Diputados interpele al ministro de Educación, señor José Antonio Chang Escobedo, para que se presente ante el Pleno de la Cámara de Diputados y responda el pliego interpelatorio de 44 preguntas que forma parte integrante de la presente moción.

La Junta de Portavoces, en sesión del 29 de setiembre de 2026, tomó conocimiento de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señores diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú; y los literales b) y c) del artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de interpelación.

SUMILLA

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Siguiente punto.

Señor relator, dé lectura.

El RELATOR da lectura:

Proposiciones Legislativas 12, 24 y 121. Se propone derogar la Ley 32645, ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señores diputados, se va a iniciar la sustentación del texto sustitutorio del dictamen aprobado por unanimidad de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, la Junta de Portavoces, en sesión del 6 de octubre pasado, acordó que los grupos parlamentarios tendrán una hora distribuida proporcionalmente, sin tiempo adicional y sin interrupciones, a efectos de fijar su posición sobre la materia, de conformidad con el literal d) del artículo 74 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Asimismo, los autores de las proposiciones legislativas tendrán cinco minutos para que la sustenten.

Señor relator, dé lectura al tiempo de debate.

El RELATOR da lectura:

Tiempo de debate: una hora.

Grupos Parlamentarios:

Fuerza Popular : 19 minutos.

Juntos por el Perú : 15 minutos.

Partido del Buen Gobierno : 08 minutos.

Renovación Popular : 07 minutos.

Partido Cívico Obras : 06 minutos.

Ahora Nación : 05 minutos.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— En tal sentido, señores portavoces, sírvanse alcanzar a la Mesa Directiva el rol de oradores de sus respectivos grupos parlamentarios con el tiempo asignado para cada uno de ellos.

Mientras tanto, tiene la palabra el diputado Juan Castrejón Fernández, presidente de la Comisión de Educación, hasta por diez minutos.

El señor CASTREJÓN FERNÁNDEZ (PBG).— Buenos días, señor presidente.

Por su intermedio, señor presidente, saludar a la Mesa en esta mañana y de igual forma, a nuestros colegas diputados.

Saludar en esta oportunidad, antes de iniciar la lectura del presente dictamen, a hombres y mujeres que tienen a cargo, y con lealtad, esmero y entrega, la seguridad de autoridades del Estado. ¡Feliz Aniversario! Me refiero a la Dirección de Seguridad del Estado.

A continuación, voy a dar lectura al dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, y Deporte.

Y aquí reconocer, desde este Pleno, a hombres y mujeres sabios de nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro país y que, por décadas, que por siglos vienen cultivando el arte y la cultura en nuestro país y, por ende, el presente dictamen recoge, precisamente, esa expectativa y ese respeto a las culturas, a la diversidad y a la interculturalidad.

Dictamen que propone derogar la Ley 32645, ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Señores diputados, el presente dictamen, que acumula tres proposiciones legislativas, que persigue la derogación de la Ley 32645, Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, corresponde a las proposiciones:

0012/2026-2031-CD, de la señora diputada Rossana Alayza Maccera.

004/2026-2031-CD, de la señora diputada Indira Huilca Flores.

Y otros: 001, 121/2026-2031-CD de la diputada Catherin Palomino Casavilca.

Este dictamen fue aprobado por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de fecha 30 de septiembre del presente año.

Señor presidente, a modo de antecedente, quiero señalar que el Poder Ejecutivo, mediante el Proyecto de Ley 098/2026-PE, contempló expresamente el numeral 5 del literal d) de su artículo 2 la derogación de la Ley 32645, ley que crea el Colegio de Profesionales de Artistas del Perú.

Dicha propuesta del Ejecutivo no solo plantea la derogación de la norma, sino que establecía las medidas pertinentes para regular sus efectos, disponiendo el cierre de la comisión organizadora y el resguardo de los documentos correspondientes. Esto evidencia una coincidencia técnica y política entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo sobre la necesidad de retirar esta norma del ordenamiento jurídico correspondiente.

Cabe señalar que dicha materia fue excluida del dictamen de delegación de facultades legislativas aprobado por mayoría en el Pleno del Senado el 21 de octubre de 2026, por lo que corresponde a este Pleno abordar de manera directa su aprobación.

En tal sentido, señor presidente, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y el Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión cursó

solicitudes de opinión técnica y recogió pronunciamientos institucionales, los mismos que a continuación doy lectura:

Entidad pública: Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Defensoría de Pueblo, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. A la fecha no hicieron llegar su opinión.

Asimismo, instituciones privadas y gremios: Apdayc, Soniem, Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú, Asociación Cultural Yuyachkani y Vichama Teatro, Colectivo Shipibas Muralistas, Asociación Ichimay Wari, entre otros.

Asimismo, como síntesis de las opiniones recibidas tenemos: Apdayc, respaldó plenamente la derogación, señalando que la colegiación obligatoria es una barrera burocrática y discriminatoria que atenta contra el talento empírico y la libertad de creación artística consagrada en el artículo 2, inciso 8, de la Constitución Política del Perú.

A su vez, Soniem, expresó su conformidad con la derogación, advirtiendo que la Ley 32645 contraviene la Ley del Artista, Ley 28131, que crea incertidumbre sobre la mayoría de los creadores autodidactas al darle facultades de supervisión a un ente restringido a títulos.

Coloriza- arte urbano, apoyó la iniciativa para evitar barreras excluyentes que desconocen el aprendizaje comunitario y ancestral, entre otros.

Asimismo, señor presidente, el problema público y evidencia, tenemos al respecto exclusión masiva. la Ley 32645 exige el título universitario o técnico para colegiarse. Según datos de Rentoca, del Ministerio de Cultura, casi el 80% de creadores en el Perú se forman fuera del sistema universitario; a su vez, el 47.2% por tradición familiar comunitaria, y el 32.1% de forma autodidacta. Solo el 28.4% cuenta con estudios universitarios.

Ahora, riesgo de censura. Se considera atribuir a un colegio la potestad de ordenar y supervisar disciplinas artísticas, vulnera la libertad de expresión y abre paso a un control ideológico, cultural, entre otros aspectos.

A su vez, se considera también la brecha laboral que condicionaría la contratación pública o privada, marginando el arte popular e indígena. Exclusión.

En el cuarto aspecto de este dictamen, consideramos el análisis costo-beneficio. Análisis cero para el Estado. La norma no genera gasto presupuestal; al contrario, genera un ahorro logístico al evitar la implementación de la estructura del Colegio Profesional de Artistas del Perú.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señor diputado, un momentito, por favor.

Solicito una reunión de Junta de Portavoces en este momento, por un par de minutos.

A la Sala Basadre, por favor.

—A las 10:27 horas, se suspende la sesión.

—A las 10:33 horas, se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Se reanuda la sesión.

Solamente quedan en el hemiciclo los asesores de bancada; los otros asesores tengan la amabilidad de ir a la galería.

Muchas gracias.

Señor diputado Juan Castrejón Fernández, tiene la palabra desde el momento en que usted estime conveniente.

Le vamos a dar unos minutos más para que la idea quede clara, por favor.

Estoy escuchando que han conversado con varias entidades, y eso tiene que quedar claro acá para que quede bien sustentada su moción.

Sí, adelante, señor diputado.

Ya dije que los asesores de bancada se quedan; los otros, por favor, retirarse.

Gracias.

Un minuto.

Continúe, señor.

El señor CASTREJÓN FERNÁNDEZ (PBG).— Señor presidente, bueno, ante el corte intempestivo de mi participación, voy a retomar la lectura del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

Manifestaba, señor presidente, si se considera como problema público y evidencia del presente dictamen, tenemos lo siguiente: como exclusión masiva, la Ley 32645 exige el título universitario o técnico para colegiarse.

Según datos de Rentoca, al respecto,del Ministerio de Cultura, casi el 80% de los creadores en el Perú se forman fuera del sistema universitario. Asimismo, el 47,2% de todo este porcentaje, por tradición familiar comunitaria; a su vez, el 32,1% de manera autodidacta. En nuestro país, solo el 28,4% cuenta con estudios universitarios.

A su vez, señor presidente, sí consideramos el riesgo de censura; atribuir a un colegio la potestad de ordenar y supervisar disciplinas artísticas, vulnera la libertad de expresión y abre paso al control ideológico, cultural, entre otros aspectos.

Si consideramos también, señor presidente, en el presente dictamen la brecha laboral, se diría que se condicionaría la contratación público-privada, marginando el arte popular e indígena.

A su vez, hemos tenido en cuenta el análisis costo-beneficio. Costo cero para el Estado. La norma no genera gasto presupuestal; al contrario, genera un ahorro logístico al evitar la implementación de la estructura del Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Como conclusión, señor presidente, y propuesta de fórmula legal, tenemos, por las consideraciones expuestas, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados, recomienda la aprobación del dictamen, conforme al texto sustitutorio que se presenta.

Fórmula legal:

"Ley que deroga la Ley 32645, Ley que cree el Colegio Profesional de Artistas del Perú

Artículo único. — Derogación de la Ley 32645

Se deroga la Ley 32645, Ley que cree el Colegio Profesional de Artistas del Perú"

Como disposición complementaria final, señor presidente, tenemos: Proceso de implementación

"Se deja sin efecto la conformación y las acciones de la comisión organizadora encargada de elaborar el anteproyecto del estatuto y de organizar la elección del primer consejo directivo nacional del Colegio Profesional de Artistas del Perú, así como cualquier otro acto o acción administrativa ejecutados en el marco de la Ley 32645, derogada por la presente ley."

Señor presidente y señores diputados, por las razones expuestas, solicito a la asamblea plenaria su voto a favor del presente dictamen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada que presentó la Proposición Legislativa 12, Rossana Alayza Maccera, del Partido del Buen Gobierno, hasta por cinco minutos, como autora de la proposición legislativa.

La señora ALAYZA MACCERA (PBG).— Buenos días, señor presidente, colegas.

Creo que, luego de los sucesos de ayer en el Senado, hoy desde la Cámara de Diputados tenemos la oportunidad de celebrar un nuevo primer paso de un trabajo amplio, producto del consenso, producto de la conversación, con motivo de la derogatoria de la creación de este Colegio de Artistas.

Creo que se trata de recuperar y darle a la ciudadanía herramientas para fortalecer nuestra identidad cultural, generar orgullo e identificación con aquello que nos hace únicos como país; nuestra cultura, nuestro arte y, sobre todo, la riqueza de nuestra pluralidad.

Entonces, en esa línea, el primer paso ha sido derogar la ley que creaba el Colegio Profesional de Artistas del Perú, porque esta ley partía, creo yo, cree esta bancada y creen las bancadas-con las que también hemos trabajado juntas el predictamen- que no se necesita una ley para ser reconocidos como artistas, no se necesita un título profesional para serlo.

De hecho, la mayoría de los artistas en este país no han estudiado para serlo, sino sus saberes y su arte es producto de su cultura, inclusive sus propias historias personales, comunales.

El arte nace de la libertad, nace de la herencia cultural, nace de la práctica familiar, nace de las creaciones comunitarias y populares, y de saberes que justamente pasan de generación en generación. No nace de un título profesional.

Y nuestra cultura, especialmente nuestra cultura peruana, está llena de expresiones que no se han aprendido en un aula: El arte Kené, los retablos ayacuchanos, nuestras danzas populares, el folclor y los saberes de nuestros pueblos indígenas.

¿Qué habría pasado con todos ellos con esta ley?

Muchos artistas y artesanos, que no cuentan con un título profesional, habrían quedado fuera de un sistema que pretendía organizar y reconocer quién puede ejercer como artista.

Y aquí no estamos hablando solamente de artistas tradicionales, sino también hablamos de muralistas, danzantes, músicos y de tantas expresiones artísticas que se desarrollan fuera de los espacios formales de la educación.

El arte peruano es mucho más grande que una profesión, es mucho más diverso que cualquier registro.

Entonces, desde nuestro lado promovimos mesas de trabajo y espacios de diálogo descentralizados con artistas y artesanos de distintas posiciones.

Mesas que no solo impulsé yo, también impulsó la diputada Indira Huilca, y demás bancadas que hemos trabajado por separado y luego unidamente esta iniciativa.

Y hemos tenido una preocupación que, se ha repetido sostenidamente, esta ley jamás nunca respondió a un proceso amplio de escucha del sector de artistas, es decir, un pilar de nuestra democracia, escuchar.

Nadie se los pidió, no fueron escuchados y, pues, se promovió esto al caballazo.

Entonces, esto no quiere decir que no existan problemas por resolver.; los artistas necesitan, por supuesto, representación, mejores condiciones laborales y protección social.

La industria del arte necesita, tanto de los estímulos e iniciativas estatales, como de la iniciativa privada para garantizar su crecimiento, estabilidad y consolidación en el mercado.

Ahora nos toca encontrar mecanismos que respondan a la realidad diversa, de quienes viven del arte y la cultura en el Perú.

No es ningún secreto que quienes se dedican al arte, no solo se dedican al arte, justamente, por la necesidad.

Esta derogación, entonces, no es un punto de llegada, es un punto de partida.

Tenemos que mirar hacia adelante para construir políticas que promuevan la música, el cine, las artes plásticas, el folclor y nuestros saberes ancestrales y también los espacios públicos donde nuestra cultura pueda expresarse y encontrarse con la ciudadanía.

Los artistas no necesitan más barreras, necesitan libertad y apoyo para crecer.

Y quizás lo más valioso de habernos encontrado con esta problemática, en el marco en el que nos hemos estado peleando, discutiendo y consensuando la delegación de facultades, es que nos ha permitido, a pesar de todo lo que viene ocurriendo en el país, poner sobre la mesa algo que el Perú necesita discutir hace mucho tiempo, y es nuestra cultura, nuestro arte y sobre todo nuestra identidad.

La identidad y el orgullo...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Tiempo terminado.

Muchas gracias.

Termine, por favor, la idea.

La señora ALAYZA MACCERA (PBG).— Entonces, esta derogación puede ser mucho más que corregir una norma, puede ser el primer paso de una agenda cultural construida con los artistas, con el consenso de las distintas fuerzas políticas y con la ciudadanía.

Esperamos que este sea un hito de inicio para que juntos logremos que la cultura deje de estar al margen y ocupe el lugar que merece en la construcción del país que queremos.

Ahora sí, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Muchas gracias, diputada.

Tiene la palabra la diputada que presentó la Proposición Legislativa 24, la diputada Indira Huilca Flores, de Ahora Nación, por cinco minutos.

Adelante, por favor.

La señora HUILCA FLORES (AN).— Muchas gracias, presidente.

Por su intermedio, saludo también a todos mis colegas presentes en la cámara.

Quiero sumarme a la satisfacción de poder estar discutiendo esta iniciativa el día de hoy.

Como se ha señalado, es un dictamen que recoge de forma multipartidaria proposiciones legislativas de diversos diputados y, como se ha dicho, es un proyecto que trata de corregir una decisión que fue tomada por el Congreso anterior.

Y también es una respuesta al rechazo de diversos gremios, organizaciones, colectivos y creadores del sector cultural, presidente, ante las barreras y restricciones que se generaron, porque ya éste es un proceso que se inició- la instalación de este colegio profesional- y que buscaban en realidad permanecer y que no respondían a ningún tipo de lógica para promover la actividad artística.

Al contrario, lo único que garantizaban era validar una situación de discriminación institucionalizada, porque, como se ha dicho aquí, en nuestro país el arte, la cultura, no solamente es diversa, sino que responde a un contexto social, económico, político, que no guarda relación con los requisitos que se pedían para integrar este colegio profesional.

El proyecto tiene, además, fundamento en diversos espacios de diálogo que hemos sostenido con múltiples colectivos de artistas organizados a nivel nacional; estos encuentros se realizaron desde mediados de junio de este año cuando entró en vigencia esta norma, aun antes incluso de la instalación del Congreso bicameral.

El proyecto, además, enfatiza que la Ley 32645 fue aprobada y promulgada sin contar con el respaldo de los gremios representativos ni con un proceso de consulta previa o debate amplio dentro de la comunidad cultural, a la que justamente iba dirigido.

Y que, además, se le añadió también una disposición final, ni siquiera debatida, encaminada a incidir en la composición de las directivas de los colegios profesionales, pero dirigida particularmente al decanato que ejerce la señora Delia Espinoza en el Colegio de Abogados de Lima.

¿Por qué hay que discutir sobre esta norma? que seguramente será derogada y que, ojalá, pueda ser derogada pronto; pero, además, sacar algunas lecciones de la realidad del sector cultural en nuestro país.

Uno de los ejes centrales de la motivación de esta iniciativa es el contraste entre la Ley 32645 y la realidad sociocultural de nuestro país. Quiero compartir solamente algunos datos que nos han permitido sustentar este proyecto.

Mientras la ley vigente exige la acreditación de un título profesional o licenciatura universitaria, o técnica para la incorporación obligatoria al colegio gremial, la evidencia estadística oficial, es decir, del Ministerio de Cultura, demuestra la inviabilidad de este

requisito. Por ejemplo, predomina la formación no académica. Esto parece una cosa obvia, pero hay que recordarlo a veces con datos.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (RENTOCA) del Ministerio de Cultura, cerca del 79.3% de los creadores culturales en el Perú adquiere sus competencias fuera del sistema educativo formal.

La diversidad de saberes, un 47.2 de los trabajadores de la cultura se ha formado a través de la transmisión oral, comunitaria o de la tradición familiar, mientras que un 32.1 es de aprendizaje autodidacta, por supuesto, lo sabemos.

Los mayores cultores del arte, de la cultura en nuestro país son y fueron autodidactas, y una minoría universitaria.

Únicamente el 18.7 del sector posee formación artística acreditada por instituciones de educación superior, escuelas de arte 8.3%, universidades 6.7%, institutos 3.7%.

Por eso, supeditar al reconocimiento del ejercicio de la actividad artística a la posesión de un título, implica en la práctica excluir aproximadamente al 80% de creadores peruanos, profundizando la brecha social entre el arte académico institucional y el arte popular o tradicional.

Ese es un debate muy antiguo en nuestro país, pero que algunos pensábamos que ya había sido superado.

Recuérdense que hace muchas décadas ganó el Premio Nacional de Cultura en el Perú el señor Joaquín López Antay, retablista ayacuchano, gran maestro retablista ayacuchano. Merecido premio tuvo él en su momento y, claro, una serie de voces se alzaron diciendo que un retablista ayacuchano, quechua hablante, formado autodidácticamente no podía ganar el prestigioso Premio Nacional de Cultura.

Ese debate se dio hace más de 40 años, y parece que con esta ley hubiéramos retrocedido en una discusión que lo que ha permitido es reivindicar...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Termine la idea. Termine la idea.

La señora HUILCA FLORES (AN).— ...hacernos sentir orgullosos de nuestros artistas y gestores culturales, populares, presidente.

Solo quiero terminar mencionando que, ojalá, esta iniciativa se apruebe de manera unánime y que podamos avanzar, luego de esto, en una agenda de promoción de los trabajadores de la cultura en nuestro país, que, como se ha dicho, están todavía desprotegidos, no tienen derechos laborales plenos y seguridad social.

Entonces, creo que hay todavía mucho por hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted la gracias, diputada Huilca.

La Comisión de Educación también recoge la Proposición Legislativa 121, presentada por la diputada Catherin Palomino Casavilca. Bien, solamente para conocimiento.

Vamos a dar inicio al debate. Perfecto. Vamos a dar inicio al debate.

Dado que tengo aquí la lista de oradores y el tiempo de debate, les queda uno o dos minutos.

Con la anuencia de los diputados, les voy a dar un tiempo prudencial para que terminen la idea en caso expongan, por esta vez, dado que no completamos el tiempo.

Tiene la palabra el diputado Nery Fernández Nina, por tres minutos.

El señor FERNANDEZ NINA (PBG).— Presidente, colegas diputados, buenos días.

Quiero iniciar por resaltar la importancia de la decisión que vamos a tomar hoy.

Y saludar también a quienes hoy nos escuchan desde sus hogares, desde los talleres, desde diversos escenarios y comunidades en nuestra patria.

Saludar también a quien aprendió a tejer de su madre, al músico que se formó escuchando a sus mayores, al danzante que mantiene viva la historia de su pueblo y al actor que comenzó en un escenario de barrio. A todos ellos quiero decirles que su talento, su trabajo, su aporte al Perú merecen respeto.

Hoy debatimos la derogación de la Ley 32645 que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú, y debemos explicar con claridad qué estamos defendiendo, que nadie encuentre una puerta cerrada para crear o para trabajar por no tener un título universitario o por no tener un colegio profesional al cual pertenecer.

El dictamen recoge un dato muy importante que debemos reflexionar sobre ello.

Cerca de ocho, de cada diez creadores registrados, adquirieron sus conocimientos mediante la tradición familiar y comunitaria o aprendiendo por su propia cuenta.

Detrás de esa cifra hay personas, hay años de práctica, hay conocimientos que pasan de abuelos a nietos, hay familias que viven de su arte y comunidades que mantienen viva nuestra cultura. ¿Cómo le vamos a decir a ese aprendizaje no es eficiente para ejercer su actividad?

Que quede claro, no estamos en contra de la formación universitaria, señor presidente, la valoramos porque seguramente muchos de nosotros hemos pasado por esas aulas.

Tampoco estamos en contra de que los artistas se organicen para defender sus derechos, lo que rechazamos es que una sola forma de aprender se convierta en la condición para

reconocer a todos los demás. La universidad y la tradición no son enemigas; ambas aportan al Perú. Ambas merecen respeto, por tanto.

Nuestra Constitución protege la libertad de creación, el derecho al trabajo e igualdad. Esa protección debe alcanzar tanto a quien estudió en una institución como a quien aprendió en su comunidad, pero también debemos ser honestos, derogar esta ley no resolverá por sí solo las dificultades de nuestros artistas. Queda pendiente trabajar, entonces, por mejores condiciones, por mayor protección y por más oportunidades.

Hoy, nos corresponde retirar una barrera, no levantar otra. Por eso, será mi voto a favor de la derogación de la Ley 32645, porque proteger al artista no es ponerle obstáculos para trabajar; es reconocer su dignidad y respetar su libertad.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias.

Tiene la palabra la diputada Muñoz Yurivilca, Kim Tami, tres minutos, de Fuerza Popular.

La señora MUÑOZ YURIVILCA (FP).— Gracias, señor presidente.

Ante todo, muy buenos días a todos los colegas diputados que el día de hoy estamos presentes.

Primeramente, señor presidente, debo indicar que desde la Comisión de Educación y Cultura se ha demostrado el trabajo en equipo y en unión con las diferentes bancadas que conformamos esta comisión, y se ha llegado a un consenso en equipo para poder declarar o para poder ahora debatir la derogatoria de la Ley 32645.

Desde Fuerza Popular, nosotros estamos a favor de esta derogatoria, porque creemos que el artista no necesita tener títulos para poder ser considerados como tales.

En Pasco, señor presidente, tenemos el orgullo de tener al escultor Mesías Echeverría, quien realizó un monumento a Daniel Alcides Carrión, y que hoy se encuentra en la plaza de la provincia de Pasco, y para nosotros es un orgullo. Mesías no tiene título, pero realizó esta escultura, y por él, Fuerza Popular el día de hoy está también a favor de esta derogatoria de la Ley 32645.

Para poder ser artista, señor presidente, es un don que nos da el creador y no debemos tener barreras burocráticas como lo hizo el anterior Congreso con esta nueva ley que hoy se está debatiendo.

Para mí no es un debate, sino es llegar a un consenso entre todas las bancadas; que ya se llegó a este consenso en la Comisión de Educación, y que desde ahí hemos demostrado la unión, y cuando queremos lograr algo a favor de la población, tenemos que estar todos unidos, señor presidente.

Por eso, desde Fuerza Popular, vamos a dar este voto a favor de la derogatoria de la Ley 32645.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted la gracias.

Usted ha tocado un buen punto: la unión de los peruanos.

Muchas gracias.

Tiene la palabra la diputada Norma Yarrow, del partido Renovación Popular, por dos minutos.

La señora YARROW LUMBRERAS (RP).— Gracias, señor presidente.

Lo importante es poder ponernos de acuerdo todos en que esta ley tiene que ser derogada. Hemos tenido- yo también en desde la gestión anterior- reuniones con diferentes entidades, pero lo que me preocupa no solamente es derogar esto, porque hubiéramos derogado desde el momento que se pidió delegación de facultades y no tener que esperar que pase ahora a la Cámara de Senadores, cuando se politiza la ley.

Yo quisiera pedirles que vayamos al voto. Yo creo que la gente que está esperando esta derogación de la Ley del Colegio de Artistas, que involucra no solamente a cantantes, autores, compositores, audiovisuales, sino también a escultores, pintores y, como muchos de nosotros que tenemos ancestros de otras regiones. Mi abuelo era ayacuchano, era cantautor, mi tío primo hermano fue presidente del Instituto Nacional de Cultura en esa época, el señor Lumbreras, y puedo decir que somos de todas las sangres y de todas las razas.

Acá no hay ni derechas ni izquierdas. Lo que no debemos hacer es permitir que se politice, o que tengamos en la calle después barrido de gente gritando en contra de una ideología o de otra ideología. Estamos hablando del arte, que creo que es lo más noble que tiene el peruano, es el arte que tiene que sacarlo a nivel mundial y no poner trabas como se puso con esta ley que se creó.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias, diputada.

Tiene la palabra la diputada Analí Márquez por tres minutos, de Juntos por el Perú.

La señora MÁRQUEZ HUANCA (JP).— Muchas gracias, señor presidente, por intermedio suyo saludar a todos los colegas y también a todo el pueblo peruano.

Quiero saludar a todos los artistas del Perú que han llevado adelante nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia, y sobre todo a mis hermanos y hermanas de la región del Cusco, de mi provincia de Chumbivilcas, nuestra Huaylía, nuestra guitarra, nuestra mandolina.

(Intervención en idioma quechua)

Señor presidente, sí, pues, en el Congreso anterior se ha creado este Colegio Profesional de Artistas del Perú, a través de la Ley 32645. Esta ley, lamentablemente, como muchos de mis colegas han manifestado, se hizo a espaldas del gremio de artistas, y por eso no han recibido ningún respaldo.

Los artistas nunca han pedido que se les colegie, porque su actividad por definición es de carácter libre, innato, tradicional, histórico y, sobre todo, cultural. Diversas formas de expresión de artistas, que no debería ameritar un título profesional.

Pero, sí también no quiero quedarme callada frente al análisis de esta ley vigente. Esta fue una ley con nombre propio, señor presidente, que tuvo como única intención sacar del decanato, como manifestaba mi colega Indira, a la doctora Delia Espinoza, porque recordemos que ella ha tomado decisiones muy críticas, independientes, sobre todo contra los investigados en el gobierno de la señora Boluarte.

Observamos clara y expresamente, en la segunda disposición complementaria de la ley, donde incorporaron este texto, y lo voy a leer tal y cual dice: "No pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública". Claramente es una disposición totalmente ilegal, señor presidente, porque excedía el sentido de esta ley.

Por ello y por el hecho de que los artistas nunca han pedido ni han reclamado la existencia de un colegio profesional que los pueda agrupar, es que es muy necesario y corresponde derogar esta ley que ha hecho tanto daño a los diversos artistas del Perú.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted le gracias, diputada.

Tiene la palabra el diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, por dos minutos.

El señor QUISPE CANDIA (PBG).— Mi saludo, por su intermedio, a la Mesa y a las diputadas y diputados de la sala.

Quiero aprovechar mi intervención para reflexionar sobre esta ley que será derogada. Confiamos que así sea.

Primero, porque es la primera ley que será aprobada en este Hemiciclo. La primera ley en los cinco años que vienen por delante.

La segunda, porque ha sido una ley consensuada entre todos los partidos. Todos han participado y han coincidido en que debe derogarse esta ley. Esto nos debe llevar a una profunda reflexión: cuando hay una voluntad de los políticos en ponerse juntos por el bien común, se toma una decisión como corresponde. Pero a veces los partidos olvidamos lo más esencial: el bien común; y prima el interés político, prima su ascendencia, prima el poder, la soberbia.

El día de ayer, en la Cámara de Senadores, se tomó una decisión cuestionada por unos, reprobada por otros y aplaudida por otros. Eso hemos visto, lamentablemente.

Debemos recordar que, los seis partidos que estamos en este Hemiciclo, ninguno —ningún partido— ha tenido mayoría. Todos tenemos, de repente, 10, 15% de aprobación de la población. Ninguno debe sentirse poderoso frente al otro.

Por eso, tenemos la obligación de ver el bien común, de ver por nuestro país. Y esta decisión, que el día de hoy vamos a tomar en nombre de los artistas, es entender que el arte es innato al ser humano, no necesita estar parametrado.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Termine la idea, por favor.

El señor QUISPE CANDIA (PBG).— Apoyemos el arte de nuestro país, desde su origen, su profesionalización y todo como ello una expresión de libertad, de amor, de lealtad y de grandeza que todo arte expresa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Amalia Palomino, por tres minutos, de Juntos por el Perú.

La señora PALOMINO PACHECO (JP).— Señores de la Mesa Directiva, compañeros presentes, tengan ustedes muy buenos días.

Yo voy a iniciar esta participación diciendo que conozco artistas tan maravillosos, tan inteligentes, que no tuvieron esa oportunidad de tener esa educación que se necesita en las diversas universidades de nuestro país.

Y no es posible que esta ley, pese que debería haber sido utilizada para lograr derechos de los artistas que hoy son olvidados, que son rezagados, como, por ejemplo, un seguro social; como, por ejemplo, una CTS, para mejorar su calidad de vida, haya sido utilizada de manera cruel para castigar a una persona y de manera política. Nosotros, los políticos, tenemos que recuperar esa confianza que, por estos hechos, que dejan mucho que desear, el pueblo ya no confía en nosotros.

Por eso la derogatoria de esta ley tiene que darse por unanimidad, como se hizo en la Comisión de Educación.

Quiero resaltar un problema profundo que viene dándose: ¿de dónde egresan los artistas que tendrían que ser acogidos por una verdadera ley, que seguramente la vamos a proponer en los siguientes plenos? ¿De dónde salen estos artistas? De la Universidad de Arte del Perú, de la ENSABAP, de la Universidad de Arte del Cusco. ¿Y cómo están estas universidades? ¿Acaso no sabemos, no las hemos visitado?

De los cinco millones de presupuesto que se ha asignado a la Universidad de Arte del Perú, cuatro millones fueron recortados producto de la decisión de este gobierno para el fenómeno El Niño. ¿Y qué está pasando? Este año no habrá examen de admisión. ¿Cuál

es la realidad de esos jóvenes que con cuánta ilusión van a esta universidad para formarse como artistas? No tienen comedor universitario, no tienen carné, no tienen maestros; hay un presupuesto totalmente precario que se ha conversado con el ministro de Educación.

Entonces, si nosotros queremos fortalecer el arte desde aquí, desde este Congreso, pidamos que se respeten esos presupuestos.

¿Qué pasa con la Universidad de Arte del Cusco? ¿Acaso no ha sido totalmente rezagada? De los 67.8 millones solo se ha invertido seis millones. ¿Y dónde está el resto de presupuesto? ¡Cómo podemos castigar a jóvenes de nuestro país que con mucha ilusión y esperanza...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Termine la idea, por favor.

La señora PALOMINO PACHECO (JP).— ...que con mucha ilusión y esperanza van a formarse en las universidades para precisamente fortalecer y dar a conocer esas cualidades que nosotros no poseemos porque son grandes personas!

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, diputada Palomino.

Tiene la palabra el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, por dos minutos.

Disculpe, tiene la palabra el diputado James Holguín por dos minutos.

El señor HOLGUÍN AGUIRRE (JP).— Muchas gracias, señor presidente.

Yo quiero recoger el pensamiento de María Quispe, que dijo: “Aquí estoy”. Y nos damos cuenta qué tan importante es ponernos de acuerdo para un fin común. Espero que vayamos teniendo presente que el Perú necesita que nos pongamos de acuerdo para poder ir rectificando los errores que nos dejaron- aquellos que en buena hora ya se fueron- y que algunos todavía quedan y que tienen que aprender que tenemos que caminar de la mano.

Yo estoy muy sorprendido: ¿Cómo es posible, señor presidente, que hayan podido tener esta ley sin haber involucrado al talento, al peruano que viene a cantarle al Perú sus alegrías, sus tristezas, sus penurias?

Creo que es, en estos momentos, importante poder tener leyes que involucren a todo ese talento del arte. El arte no tiene color político, el arte no tiene bandera, no tiene territorio; el arte es universal.

Por cuanto, yo estoy sumamente satisfecho de tener a mis hermanos de todas las bancadas en que, sí, estamos de acuerdo para poder derogar y mejorar las leyes que vayan en beneficio del Perú, del país.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señor diputado, acabo de aplaudirlo simbólicamente; algunos lo vieron, algunos no. Y recordar a todos que somos la voz directa de la ciudadanía.

Reconozco como presidente, el trabajo de nuestras comisiones, donde se construyen las normas, escuchando a todos los sectores y debatiendo con rigor técnico. Cada propuesta que aprobemos debe ser útil, bien fundamentada y responder a las necesidades de la gente, buscando el bien común.

Gracias.

Continuamos.

Tiene la palabra el diputado Tito Rojas por tres minutos, de Juntos por el Perú.

El señor TITO ROJAS (JP).— Gracias, presidente.

Por su intermedio, también un saludo a todos los parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Obviamente, esta ley del artista es una ley que considero hasta inconstitucional, porque se ha pretendido o se pretende marginar artistas que están, digamos, como ancestralmente. Por ejemplo, en la región de Puno tenemos músicos, poetas, pintores, artistas con la situación, por ejemplo, de danzas. No nos olvidemos que la región de Puno cuenta con más de 480 danzas; tiene danzas autóctonas originarias, danzas con trajes de luces, y por eso también fue nominada la región de Puno, digamos, como la Capital folclórica del Perú.

Entonces, creo que es necesario señalar que las costumbres y tradiciones de nuestras regiones, de nuestros pueblos, tienen ese don, esa cualidad de un artista que no necesita un título, mucho menos una colegiatura para que pueda expresar, tener como un oficio y que pueda ser un medio también para el sustento de su propio hogar.

Imagínense con un título, imagínense con una colegiatura que limitaría bastante, limita bastante la situación de poder trabajar en cualquier espacio y en cualquier escenario.

Por ello, es meritorio que la Comisión de Educación haya determinado, por unanimidad, la derogatoria de esta ley que, vuelvo a recalcar, considero es totalmente inconstitucional.

En esa medida, también queremos señalar que los artistas, que dicho de paso, algunos pueden estar en un centro de formación superior, que puede tener como una escuela de artistas, pero nosotros decimos artistas, incluso somos nosotros, ¿no?

En ese sentido, tenemos cualidades y que podemos expresar también en diversos espacios y escenarios, y no se puede limitar frente a una situación de imponernos una

ley como una situación de colegiatura o tener un título profesional para poder expresar, difundir y encaminar esta expresión del arte del pueblo peruano.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Pacheco Quispe, Marco Antonio, por tres minutos, de Fuerza Popular.

El señor PACHECO QUISPE (FP).— Gracias presidente.

Hay momento para confrontar y hay momentos para unirnos, como es este Pleno, donde estoy seguro de que vamos a alcanzar el consenso por unanimidad.

Quiero expresar también el respaldo de mi bancada, Fuerza Popular, a este dictamen que deroga la creación del Colegio Profesional de Artistas. Y esta posición también la sostenemos desde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, donde también votamos a favor, convencidos de que el arte y la cultura en nuestro país no necesita más burocracia, sino necesita apoyo real a todas estas expresiones artísticas y culturales, sobre todo las del Perú profundo.

Tenemos una diversidad enorme, de la cual debemos sentirnos orgullosos a lo largo de todo territorio nacional; talento que sobrepasa fronteras y, por supuesto, que nos hace sentir orgullosos.

Sabemos que nuestro país tiene artistas que se forman en escuelas superiores, en las universidades, pero también que se forman desde las casas de las familias. Yo he podido conocer en Puno una familia maravillosa que de generación en generación transmiten su arte y lo exportan al mundo. Y de eso, por supuesto, que nos sentimos orgullosos, y eso nos genera aún más compromiso.

Además, es importante señalar que nuestra Constitución reconoce la libertad de creación artística, la libertad de trabajo y también la diversidad cultural de nuestra nación.

Hay que resaltar también que el Poder Ejecutivo, desde sus primeros días, mostró su posición a favor de la derogación de esta ley en palabras del ministro de Cultura, quien expresó y lo incluyó en el pedido de facultades para que se haga de manera expedita.

Eso nos señala una bonita coincidencia entre el Poder Ejecutivo, del gobierno de la presidenta Fujimori, y este nuevo Congreso, porque somos conscientes, señor presidente, de la necesidad de una legislación adecuada a la realidad del sector artístico y cultural de nuestro país.

Con la aprobación de este dictamen, estoy seguro de que vamos a avanzar hacia una visión más amplia, inclusiva y plural, que reconozca la trayectoria, las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo.

Por estas razones, señor presidente, anuncio que nuestra bancada de Fuerza Popular votará por unanimidad en favor de este dictamen.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Dina Hancco, por dos minutos, del Partido Cívico Obras.

La señora HANCCO HANCCO (PCO).— Señor presidente, por su intermedio, saludar a todos nuestros hermanos artistas de todo el Perú, y en especial de la región Puno. También saludar a todos mis compañeros diputados que hoy nos encontramos.

Y yo pido a cada uno de ustedes respaldar a nuestros hermanos artistas de todo el Perú, señor presidente, porque ellos necesitan realmente el apoyo, oportunidades, más acceso al mercado, más formación y más apoyo a la creación cultural, no mayores barreras administrativas. Por estas razones, en defensa de la libertad de creación artística, de la diversidad cultural y de la inclusión de todos los artistas puneños y de todo el Perú.

Asimismo, también, en nuestra región de Puno, como en la Fiesta de La Candelaria, donde ustedes saben muy bien, ellos también participan tanto las bandas de músicos, zampoñas que realmente tenemos en las diferentes provincias y distritos. Cómo no saludar desde aquí a nuestros hermanos del distrito de Conima, que realmente participan, así como a toda la región de Puno y a todo el Perú.

Asimismo, también viene a participar nuestro país vecino: Bolivia.

¡Qué lindo es ser parte del arte! A quien habla también le encanta. La verdad que he visto, como maestra, también que todos los niños y niñas tienen ese talento. Ellos desde ahora, desde el nacimiento inclusive, ya que nosotros hoy en día miramos, las mamás, que realmente ya tienen desde el vientre cómo es.

Yo veo, hay niñitas que...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Por favor, termine la idea.

Continúe, por favor.

La señora HANCCO HANCCO (PCO).— Veo a mis niños como maestra, les nace recitar su poema ellos y, asimismo, a las niñas les gusta cantar, participar, les nace desde ahora. Por eso, no podemos negar a toda la juventud y niños y niñas.

Muchas gracias, a todos mis colegas diputadas y diputados.

Gracias.

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias, por sus palabras. Se nota que salen del profundo de su corazón. Mis respetos.

Está quedando solamente un diputado por cada partido político.

Tiene la palabra la diputada Marleny Arminta, por dos minutos, de Ahora Nación.

La señora ARMINTA VALENCIA (AN).— Ante todo, saludar a la Mesa, señor presidente de la Cámara de Diputados.

Saludar a todos los señores diputados aquí presentes y, cómo no, desde este espacio saludar a mi Arequipa de alma.

Arequipa es una región netamente cultural, por algo tiene el valor de ser desde la UNESCO Patrimonio Cultural.

¿Y qué es la cultura, mis queridos amigos? Si no es más que también la música, el arte, las tradiciones.

Cuando se habla de Arequipa, se habla del yaraví, por ejemplo, del Characato de Oro.

Por favor, tenemos grandes artistas en Chuquibamba, provincia de Condesuyos; los Errantes de Chuquibamba, y otros grandes artistas, como los hermanos Dávalos.

Señores, Arequipa es una región que se respeta no solamente por su trabajo y su ahínco, sino también se respeta por su música, por tanto, nos unimos.

Y en este espacio solo quiero decir que Arequipa siga siendo grande.

Tenemos dos grandes escuelas, como es la Escuela de Baca Flor, cómo no, donde hay grandes artistas.

Consideramos, señores, que esta ley es importante que la aprobemos. Que todos estemos en común acuerdo que, sobre todo, el arte se siga declarando un espacio, una ventana abierta para el mundo de nuestra cultura.

Esto no quita el hecho de que, cuando enseñemos, tengamos que tener una metodología apropiada.

No es suficiente saber tocar una buena guitarra o tener una linda voz, como son también la música y la poesía de mis characatitos, mis Characatitas de Oro, sino también la metodología pertinente, que ya será motivo seguramente de otro planteamiento legislativo.

Por el momento, nos unimos todos y me alegra muchísimo que, lejos de una camiseta política, nos ponemos...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Termine, por favor.

La señora ARMINTA VALENCIA (AN).— Que nos olvidemos de las camisetas políticas, pensamientos extremos. Lo único que quiere la población es vernos unidos y vernos trabajar por esas necesidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Rafael Aldo Celiz Castillo, tres minutos, de la agrupación Fuerza Popular.

El señor CELIZ CASTILLO (FP).— Gracias, señor presidente.

Claro que Fuerza Popular va a apoyar esta iniciativa legislativa, sería contradictorio no hacerlo, ya que la misma está considerada dentro de las facultades legislativas que nosotros mismos presentamos y que en un determinado momento algunos miembros de este Pleno dijeron que no nos iban a dar ni una facultad.

Pero, bueno, lo bueno es que la gente ha tenido tiempo, aparentemente, de revisarlo, de repente un poquito tarde, pero ya se tomará en cuenta.

Por otro lado, también es gratificante escuchar de parte de algunas personas que se consideran de izquierda, que poco a poco vamos calando nosotros con el pensamiento. Es bueno escuchar palabras, como la libertad, y de exaltarla por alguno de sus representantes y de ensalzarla por alguno de sus representantes, indicando que el arte es libre y que el arte está sometido al mercado también.

Es extraordinario escuchar eso de parte de nuestros rivales políticos, ya que los señores puneños, los señores ayacuchanos, que hacen bellezas en su arte, no necesitan un tarjetazo o una recomendación, porque ellos se venden por la valía de su arte, y no necesitan ni un colegio tampoco, porque ellos están sometidos al valor de eso, de lo que reitero, de su arte.

Una actividad como lo artístico, como muchas otras, no puede someterse a un colegio, señor presidente, porque esto se presta a las componendas, esto se presta a las cuotas, esto se presta muchas veces a estar sometidos a una colegiatura que nadie la pide y que nadie la reconoce, pero que simplemente se exige como un requisito para una contratación pública o para una contratación.

Yo les agradezco a mis amigos del Buen Gobierno de haber tomado esa iniciativa, y también de Ahora Nación, para poder derogar esta iniciativa legislativa, que como lo...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— También Juntos por el Perú.

El señor CELIZ CASTILLO (FP).— Ah, Juntos por el Perú también, cómo no, para haber reconocido y para ver que la libertad es lo mejor que le puede pasar no solamente al Perú, sino también al mundo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted, señor diputado.

Gracias.

Tiene la palabra el diputado Víctor Piñán, por dos minutos, Partido Cívico Obras.

El señor PIÑÁN MAMANI (PCO).— Sí, señor presidente.

El arte forma parte de nuestra cultura, desde los Chimú pasando Chavín, Paracas, Tiahuanaco, Wari e Inca.

María Isabel Granda, "Chabuca Granda"; Luis Alberto Gil "Picaflor de los Andes", tantos artistas que ha tenido el Perú, señor presidente. Y quienes aprobaron definitivamente esta ley, no conocían absolutamente nada del arte.

Los artistas no necesitan tener un título para ser llamados artistas. El ser artista es un don que te da el Creador.

El Estado no ha hecho absolutamente nada por nuestros artistas y hoy por hoy le ponen barreras. Se sabe que esta ley tuvo un nombre propio, y esta Cámara de Diputados debe corregir la misma.

Señor presidente, la bancada de Obras va a votar por derogar esta ley que tanto daño les ha hecho a los artistas del Perú.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias.

Tiene la palabra el diputado Ernesto Zunini, dos minutos, por Juntos por el Perú.

El señor ZUNINI YERRÉN (JP).— Muchas gracias, presidente.

Por su intermedio, saludar a todos los diputados que están presentes hoy aquí en el hemiciclo y también, por supuesto, a los artistas del Perú, con quienes habíamos asumido este compromiso desde antes de pisar este hemiciclo en nuestra condición de diputados.

Y es que, efectivamente, el arte no puede ser materia de una colegiatura profesional, pero tampoco puede ser materia de abandono del Estado y dejarlo a libre albedrío del mercado.

Que esta iniciativa, sobre la cual estamos poniéndonos de acuerdo hoy las distintas bancadas, sea un punto de partida para legislar en favor de estos artistas que, más bien, siguen siendo víctimas de la indiferencia del Estado peruano. Especialmente, por ejemplo, de aquellos artesanos que son guardianes de técnicas milenarias que permiten transmitir de generación en generación la sabiduría de nuestros pueblos y su diversidad, 80% de las cuales son mujeres. A ellas mis saludos y mis respetos.

Y también compartir algunas reflexiones.

Por ejemplo, no podemos volver a legislar sin consultar con la población.

No podemos volver a legislar sin hacer partícipe al sector que va a ser directamente comprendido por las iniciativas legislativas que nosotros aprobamos en esta cámara. Eso no es ético. Y no es ético en la medida de que nosotros como diputados, en una posición de poder que nos ha otorgado el pueblo, cada una de las decisiones que tomemos va a tener impacto real en la vida de la gente, y eso tiene que hacer un llamado a la reflexión.

En segundo lugar, esto también ha sido materia de una solicitud de facultades y, por el contrario, lo que consideran algunos diputados que esto, más bien, justifica que era innecesario hacer un pedido de facultades para comprender esta materia, porque se está aprobando mucho más rápido de la ruta que se ha planteado a través del pedido de facultades.

Finalmente, colegas, yo creo que esto está demostrando... Pido un minuto adicional a cuenta de mi bancada.

Esto está demostrando...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Adelante.

El señor ZUNINI YERREN (JP).— ...que, efectivamente, por parte de las bancadas de oposición, mientras haya una iniciativa que beneficie al pueblo peruano, nosotros no vamos a tener por qué buscar argumentos falaces, infundados para oponernos a las mismas, por el contrario, estamos, efectivamente, dispuestos a trabajar por el país.

Pero también demuestra que hay iniciativas que ameritan que sean debatidas en este hemiciclo, porque para eso está la Cámara de Diputados.

En ese sentido, sabiendo que hemos concluido en el Senado un debate de facultades solicitados por el Ejecutivo, creo yo que esto debe ser un ejemplo de que, cuando hay voluntad política en la Cámara de Diputados, podemos darle un trámite célere y urgente a aquellas cosas que son importantes.

Y esperamos que el Ejecutivo remita aquellos proyectos, que considera urgentes e importantes, a esta Cámara para que sean debatidos en esta Cámara de Diputados, porque para eso nos ha elegido el pueblo peruano.

Creo que desde la bancada de Juntos Por el Perú votaremos a favor de esta derogatoria, presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias.

Hacemos un saludo especial a los alumnos del noveno grado del Colegio Altair, quienes nos acompañan el día de hoy en esta enriquecedora visita educativa.

(Aplausos).

Jóvenes, jóvenes estudiantes, son testigos ustedes. Aquí hay seis partidos políticos, cada uno con una tendencia diferente, con objetivos diferentes; pero tienen un objetivo superior, que es el Perú, y en base a ese Perú, ese Perú que queremos todos, conversamos derecha, izquierda y podemos llegar a consensos. Hay que conversar.

Gobernar es unir. Tenemos que estar unidos los peruanos.

¡Felicidades! y muchas gracias por su presencia, alumnos.

Pueden retirarse.

Tiene la palabra el diputado César Holguín, tres minutos, de Ahora Nación.

El señor HOLGUÍN LOAIZA (AN).— Muchas gracias, señor presidente.

Y, a través de su presidencia, saludar al Pleno entero de la Cámara de Diputados.

Desde la bancada de Ahora Nación, señor presidente, consideramos que una norma de esta naturaleza jamás se debió aprobar en este Pleno.

Y habría que hacer un poco de memoria, porque esta norma, señor presidente, señores parlamentarios, es abiertamente inconstitucional. Es por eso inaudito, inconcebible, tamaña aberración que se va contra el artículo 2 y el inciso 8) de libertad de creación artística. Es lo primero que hay que señalar.

Y ahí habría que escuchar alguna mea culpa, porque ahora resulta que aparecen como campeones de la derogatoria de esta norma los que lo aprobaron, y eso no puede ser, pues, señor presidente. Un poquito más de memoria al Parlamento.

Quiero señalar, tal como en su momento lo expresó el tayta Arguedas, en un país plurinacional y multicultural la cultura, —como bien se ha señalado, además, que desde la prehistoria se desarrolla en libertad— nace de la vida cotidiana del pueblo, en los extremos del país. No del título, no de un carné que sale de una institución superior.

Y, además, quiero señalar en este punto, señor presidente, si tanto nos importa reglamentar, además que es un prejuicio y, digamos, una obsesión que tiene cualquier enfoque autoritario de aquello que no puede controlar, mejor lo reglamenta. Y en ese

sentido, esta ley también ha respondido a esa lógica de disciplinar la creación artística en función de una visión autoritaria, señor presidente, y eso no lo podemos permitir. Inconstitucional, excluyente, contra fáctico. Los datos demuestran que el 80% de la creación artística tiene que ver con la libertad y la espontaneidad cotidiana de nuestro pueblo.

Cantar, pintar, danzar y hacer música, señor presidente, no puede ser una libertad que emane de un carné. El título puede acreditar estudios, pero no puede acreditar la libertad de creación artística.

En ese sentido, señor presidente, desde la bancada de Ahora Nación tenemos la firme convicción de que el Estado debe crear caminos, darle soporte a la libertad del arte; pero no disciplinarlo, porque esa es la peor señal de una autocracia, de una tiranía, que el país no puede aceptar.

En ese entender, señor presidente, la bancada de Ahora Nación va a votar por su derogatoria, porque derogarla en términos económicos, señor presidente, cero costo marginal, ese absurdo inconstitucional, más bien, va a permitir ahorrarle la molestia a nuestros artistas de pagar cuotas y trámites.

Eso es todo en cuanto, señor presidente.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Frank Krklec, por dos minutos, Renovación Popular.

El señor KRKLEC TORRES (RP).— Muchas gracias, señor presidente.

En principio, anuncio mi voto a favor del dictamen en debate.

Ha sido un despropósito, definitivamente, obligar a los artistas a colegiarse para poder ejercer.

Pero aprovecho la oportunidad para ir a un debate más amplio, y es ¿Por qué el Estado tendría que obligar a un ciudadano a incorporarse a una organización y pagar cuotas periódicas para ejercer una profesión? ¿A quién beneficia esto? ¿A la sociedad o a una pequeña argolla? Y hemos visto varios casos.

Ha habido iniciativas en este Congreso para que los periodistas y comunicadores necesiten su título y se colegien para poder ejercer. Algo absurdo que va contra la libertad de prensa y de expresión.

Además, se ha aprobado un Colegio de Politólogos en el cual se obliga a profesionales titulados poder también colegiarse para ejercer. ¿Por qué?

Y quiero mencionar el caso del ilustre Colegio de Abogados de Lima, institución que merece mucho respeto, de la cual yo soy miembro, pero que en los últimos tiempos ha utilizado procesos disciplinarios para pretender sancionar y perseguir políticamente a jueces, fiscales y magistrados, cuyas acciones no son del gusto de la decana o del consejo directivo.

La ética profesional debe servir para sancionar verdaderas infracciones deontológicas, no para perseguir la disidencia política. Y ninguna comisión de ética debe ser un instrumento para amenazar con suspender o expulsar a quienes piensan diferente.

Señor presidente, apoyo totalmente este dictamen y, por su intermedio, le doy mi saludo a la decana del ilustre Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinosa, y espero que no me inicie proceso ni me expulse por esta opinión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias.

Somos una cámara diferente, nueva, con mejor calidad en recursos humanos. Estoy seguro de que si se empieza a debatir vamos a tener resultados adecuados. Estoy segurísimo.

Tiene la palabra el diputado Luis Arturo Alegría García, de Fuerza Popular.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Muchas gracias, presidente.

Saludar a la representación nacional.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Dos minutos.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Gracias, presidente.

En principio, reconocer, presidente, que quienes votamos en su momento a favor de esta aprobación lo hicimos con el entendido que los proyectos hay que recordarles a los amigos, porque creo que la memoria falla.

Estos proyectos, presidente, fueron presentados, dentro de algunos, por el señor excongresista Flavio Cruz y Waldemar Cerrón. ¿Representantes de Fuerza Popular, de Renovación? No, representantes del partido que trajo el señor Pedro Castillo, al cual esa bancada, presidente, respalda.

Entonces, entendamos, presidente...

(Se fue el audio)

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— ¿Es necesario hacer eso?

Adelante.

Silencio, por favor.

Adelante.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Presidente, quisiera saber si desde su presidencia hay alguna censura a algún tema.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— No está censurando.

Adelante.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Porque es que no podría preguntar, presidente, es un tema que es parte de mi alocución.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Solo le pregunté...

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Con todo respeto se lo menciono.

Lo otro, presidente, es que hay que hacer memoria. Esta bancada está a favor, sabe reconocer cuando cometió un error y se va a corregir.

Pero también hay que ser justo, presidente, en mencionar a los artistas, que, justamente por entender que ese fue un error, el Ejecutivo lo planteó en un mecanismo que es muchísimo más ágil. Porque aprobar esto, presidente, va a pasar al Senado; luego el Senado, si se aprueba, va a pasar a una promulgación, a una reglamentación.

Si hubiera esto ocurrido, presidente, a través de la derogación de facultades, y esta derogación hubiera sido propuesta y aprobada en el pedido de facultades, automáticamente un decreto legislativo la derogaba.

Ahora, hay que decirles a los artistas que esto va a demorar muchísimo, porque apetitos personales querían que este proyecto entre como primer punto.

A los artistas hay que contarles la verdad y dejar de usar los falsos valores, presidente, y entender que la política es como es.

Estos proyectos vinieron de parte de la izquierda.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Vinieran de donde vinieran, no sé por qué fueron aprobados.

Gracias.

Tiene la palabra... Silencio, por favor.

Tiene la palabra la diputada Gina Duarte Patiño, por tres minutos.

La señora DUARTE PATIÑO DE PEZET (PBG).— Gracias, señor presidente.

Y, por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan.

Chicos, pronto van a ser ustedes parte de esto, así que a cultivarse.

Señor presidente, lo único que le quiero pedir es que alguien me haga una señal antes de interrumpirme cerrando, porque no es bonito.

Bueno, yo no voy a hablar de todo lo que ya han dicho, porque no es necesario.

La parte técnica, y las razones, y las peleas, y este tipo de cosas, no nos dan altura ni nos dan calidad.

Lo que sí es importante decir es: ¿Qué es el arte? Y necesitamos todos nosotros, y me incluyo, cultivarnos.

Así que, como me gusta hacerlo, voy a comentarles lo que piensan grandes filósofos. Y no es para reír, es para aprender, porque sé que muchos de ustedes no lo saben.

Oscar Wilde: "El arte no es algo que se pueda tomar y dejar, es necesario para vivir". Y a nuestra gente, cuando salió esta nefasta ley, lo que le querían decir es: "Deja de vivir porque no puedes ejercer tu arte".

El arte es importante desarrollarlo, porque nuestra sensibilidad humana es la que hace que lleguemos a ser quienes somos.

Quienes no tenemos sensibilidad humana, atacamos, cuestionamos, mentimos y hasta nos retractamos de lo que decimos. Porque a mí esto me pasó con el dictamen que se hizo en la Comisión de Constitución, cuatro señores me hicieron creer que las cosas podían cambiar.

El arte desarrolla el pensamiento crítico, que es imprescindible en la evolución del ser humano.

Desarrollar un pensamiento crítico desde niños es trascendental para ser un gran ciudadano.

En el primer mundo, señores, los niños llegan a los seis años sin aprender a leer y escribir, pero sí se desarrollan en el arte, en su inspiración, en lo que quieren mostrar.

Un niño nace limpio, sano, maravilloso. ¿Y qué hace que ese niño se convierta en un delincuente? La falta de arte, la falta de... cortarle su sensibilidad.

Eso, señor presidente, a través de la Comisión de Educación, de la cual soy titular, tiene que cambiar.

Otra cosa que el arte no permite es que los números y las infraestructuras se gasten en lugar de pensar en el ser humano. Y lo traigo a colación, porque Arturo también ha traído a colación cosas que no vienen al caso.

Pero en el Ministerio de Educación...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Tiempo, por favor.

Dele un minuto, por favor, para que termine la idea.

La señora DUARTE PATIÑO DE PEZET (PBG).— En el Ministerio de Educación, el señor Chang quiere gastar 1700 o 170 000 millones en hacer infraestructura, pero no piensa que nuestros niños necesitan arte, psicólogos, beneficios, cortar la anemia y todo lo demás.

Yo invito a todos ustedes y a la señora Kim, que también dijo que teníamos que dejar las costumbres antiguas, a que entendamos que somos un nuevo equipo humano y que tenemos que trabajar por esos niños, y por todos los que hay en el Perú.

El arte, y estoy feliz de derogar esta ley porque nunca debió existir, pero el arte tiene que ser parte de nuestra vida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias.

Último orador el diputado Adrián Álvarez, un minuto, del Partido Cívico Obras.

Perdón, Alvarón. Discúlpeme, compañero.

El señor ALVARÓN DE LA CRUZ (PCO).— Saludar a usted, presidente, y, por su intermedio, a todos los colegas.

Querido presidente y queridos colegas, en Ancash el arte no se lleva en el aula, se hereda y es por eso que Pastorita Huaracina y El Jilguero del Huascarán llevaron el huayno por todo el Perú, y es así como también nuestros artistas, los Shacshas y los artesanos, no necesitan de un colegio profesional.

Porque el arte se lleva en las venas, no en un cuaderno y es por eso que esta ley es discriminatoria para nuestros amigos, los artistas, por eso la vamos a derogar por ellos.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Muchas gracias, señor diputado

Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el diputado Juan Castrejón Fernández, presidente de la Comisión de Educación.

El señor CASTREJÓN FERNÁNDEZ (PBG).— Señor presidente, señores diputados, solicito ir al voto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias.

Antes de ir al voto, señores, comunico la presencia de las diferentes organizaciones de la comunidad peruana en el extranjero, que nos visitan el día de hoy, así como los integrantes del Club de Leones Internacional Distrito H4, que nos acompañan en la galería del hemiciclo, con ocasión de su Octogésimo Segundo Aniversario de fundación.

Un fuerte aplauso, por favor.

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Muchas gracias, por el trabajo que hacen a las comunidades.

Muchas gracias.

Bien, vamos al voto.

Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar.

—Los señores diputados registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el *quorum*.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— ¿Algún señor diputado que tenga problemas para poder darle asistencia?

¿Listo? Muy bien.

Han registrado su asistencia 108 diputados.

Al voto.

El voto aprobatorio es por mayoría simple.

—Los señores diputados emiten su voto a través del sistema digital.

***—Efectuada la votación, se aprueba, por 107 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio de las proposiciones legislativas 12, 24 y 121, que proponen derogar la Ley 32645, Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú*.**

El señor PRESIDENTE Óscar de Jesús Reto Otero).— Indicando que hay dos personas que van a hacerlo en forma oral.

A favor, en forma electrónica, 107.

Más: el voto a favor del señor Salas, diputado Salas; diputada Flor Meza.

109. Listo.

Han votado a favor 109 señores diputados.

Ha sido aprobada por unanimidad la propuesta legislativa que propone derogar la Ley 32645, Ley que crea el Colegio de Artistas Profesionales.

(Aplausos).

Disculpen, ya se cerró la votación.

Un documento, por favor, ¿ya? Ya hemos cerrado.

—El texto aprobado es el siguiente:

(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA)

SUMILLA

El señor PRESIDENTE Óscar de Jesús Reto Otero).— Señor relator, dé lectura al siguiente punto.

El RELATOR da lectura:

De la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Proposición Legislativa 178. Se propone establecer medidas de sensibilización y rendición de cuentas para impulsar la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y/o abandono e instituye el segundo lunes de noviembre de cada año como su día nacional.

La Junta de Portavoces, en sesión del 20 de octubre de 2026, acordó la ampliación de agenda.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señores diputados, se va a iniciar la sustentación del texto sustitutorio del dictamen aprobado por unanimidad de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer, y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

Con el dictamen aprobado por unanimidad, la Junta de Portavoces, en sesión del 20 de octubre de 2026, acordó que los grupos parlamentarios tendrán una hora distribuida proporcionalmente, sin tiempo adicional y sin interrupciones, a efectos de fijar su posición sobre la materia, de conformidad con el literal d) del artículo 74.

Asimismo, el autor de la proposición legislativa tendrá cinco minutos para que la sustente.

Señor relator, de lectura al tiempo de debate.

El RELATOR da lectura:

Tiempo de debate: una hora.

Grupos Parlamentarios:

Fuerza Popular : 19 minutos.

Juntos por el Perú : 15 minutos.

Partido del Buen Gobierno : 08 minutos.

Renovación Popular : 07 minutos.

Partido Cívico Obras : 06 minutos.

Ahora Nación : 05 minutos.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— En tal sentido, señores portavoces, agradeceré alcanzar a la Mesa Directiva el rol de oradores de sus respectivos grupos parlamentarios, con el tiempo asignado para cada uno de ellos.

Mientras tanto, tiene la palabra la diputada Flor de María Meza Rivera, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, hasta por diez minutos.

La señora MEZA RIVERA (FP).— Presidente, Flor de Jesús, para corregir.

Gracias.

Muchas gracias, señor presidente.

La Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, luego de la sustentación y deliberación del texto sustitutorio, aprobó por unanimidad, por las diputadas representantes en su Primera Sesión No Ordinaria Descentralizada, realizada el 28 de setiembre del presente año en Loreto, el dictamen que sustentó hoy, recaído en la proposición legislativa 178/2026-2031, iniciativa presentada por el diputado Leo Miguel de Paz Lancho del Grupo Parlamentario Renovación Popular.

La propuesta original propone declarar el segundo lunes de noviembre de cada año como Día Nacional de Orfandad.

El dictamen, además de adoptar la propuesta de la fecha conmemorativa, introduce contenido normativo medible y verificable, proponiéndose la ley que establece medidas de sensibilización y rendición de cuentas para impulsar la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y/o abandono.

El dictamen que sustento se estructura en tres ejes. El primero, son las acciones de sensibilización, difusión y articulación, a través de las cuales el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Inabif y en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), promueven cada año acciones para visibilizar a esta población y difundir tres tipos de medidas:

Primero. La asistencia económica contenida en el artículo 6 de la Ley 31405, Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad.

Es preciso mencionar que, al 31 de agosto de 2026, el Inabif registra 103 753 niños y adolescentes beneficiarios de esta asistencia de doscientos soles mensuales, con un abono de ciento cincuenta y ocho millones de soles en lo que va del año. El 54% son adolescentes de entre 12 y 17, y el 73% perdió a su padre.

Sin embargo, a junio de 2024, de los 152 212 menores en orfandad provenientes de hogares pobres o en pobreza extrema identificados por Reniec, cerca de 53 000 aún no acceden a este beneficio; y, desde 2025, la cobertura se ha estancado en torno a los 100 000 beneficiarios activos.

La segunda medida es el acogimiento familiar y demás modalidades de cuidado alternativo.

Como tercera medida a difundir se encuentra los servicios de Salud Mental y de acompañamiento en el duelo que es importante.

La propuesta considera que esta difusión deberá realizarse también en lenguas originarias y con pertinencia cultural, y deberá ser dirigida a la ciudadanía en general.

El segundo eje es la rendición de cuentas, disponiéndose que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicará y remitirá al Congreso, a este recinto, un reporte anual sobre la implementación de la Ley 31405 con información al 30 de setiembre a más tardar del segundo lunes de noviembre de cada año.

Esta disposición se hace necesaria, pues, hoy la información generada en base a la Ley 31405 está dispersa, ya que se publica en un tablero web y en resoluciones bimestrales de padrones, pero no existe un reporte consolidado que permita a nuestro Congreso evaluar resultados reales.

Solo en 2026 el Estado ha destinado ciento cincuenta y ocho millones de soles a esta asistencia. Al 31 de agosto de este año, 4700 beneficiarios han salido del programa por extinción o desafiliación y 850 tienen el pago suspendido, sin que se informe públicamente las razones ni qué ocurrirá con ellos.

Finalmente, el tercer eje es el mecanismo anual de visibilización, pues al instituir el segundo lunes de noviembre de cada año como el Día Nacional para la sensibilización sobre las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad o abandono, se plantea que las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral ejecuten acciones coordinadas de concientización sobre las normas que incentivan la adopción, disponiendo, además, que el Ministerio de Educación incorpore la fecha al calendario cívico escolar.

Por esas consideraciones, señor presidente, solicito se debata el dictamen recaído en la proposición legislativa 178/2026-2031, esperando recibir la participación, aportes y consultas que los colegas diputados presentes presenten.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señorita diputada.

Tiene la palabra el diputado Leo de Paz Lancho, quien presentó la Proposición Legislativa 178, del Grupo Parlamentario Renovación Popular.

Tiene la palabra hasta cinco minutos como autor de la proposición legislativa.

El señor DE PAZ LANCHO (RP).— Gracias, presidente.

Buen día, señor presidente, a la Mesa y a todos los colegas diputados.

Es muy grato para mí referirme al dictamen en debate, recaído en la proposición legislativa 178 de mi autoría, documento que fue debatido en la Sesión No Ordinaria Descentralizada de la Comisión de Inclusión que se llevó a cabo en la región de Loreto, en la cual las once diputadas integrantes de la comisión que se encontraban en la sala reconocieron la importancia de esta propuesta, otorgando su voto favorable, aprobándolo por unanimidad de las presentes.

Agradezco a la comisión por otorgar la importancia que el tema amerita y la elaboración del texto sustitutorio aprobado. Sin embargo, en cuanto al mencionado texto, propongo que en el texto numeral 3.1 del artículo 3 se incluya la denominación oficial de la Ley 31405 que se menciona y, además, se mencione que las brechas de las que se debe informar son respecto del acceso a potenciales beneficiarios.

También propongo que el texto sobre financiamiento, artículo 4, en el dictamen aprobado, sea colocado como la segunda disposición complementaria final, atendiendo a las normas de técnica legislativa.

Agradezco la oportunidad de participar en el debate de tan importante norma y espero que mis propuestas sean adoptadas por la presidenta de la comisión, a quien agradezco, y para ello estoy haciendo llegar la propuesta por escrito.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias.

Pido a los señores voceros que hagan llegar a la brevedad las relaciones; tengo dos nomás. Mientras tanto dé lectura a las mociones, señor relator.

El RELATOR da lectura:

Mociones de Saludo

De la diputada Guevara Ramírez.

Expresar el más efusivo saludo y felicitación a la población de la provincia de Cutervo, al conmemorarse este 22 de octubre de 2026 su 116° aniversario de creación política.

De la diputada Márquez Huanca.

Expresar el más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento al Centro Poblado de Pulpera Condes —ubicado en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco— con ocasión de conmemorarse este 21 de octubre de 2026 su aniversario de creación política, rindiendo homenaje a su historia, cultura y tradiciones, así como a su población que, a lo largo de los años, con esfuerzo y compromiso viene impulsando su proceso de distritalización.

Del diputado Vidaurre Floridas.

Expresar su cordial saludo, reconocimiento y felicitación a la población del distrito de Barranca, que con fecha 26 de octubre de 2026 conmemora su 140° aniversario de creación política del distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, haciendo extensivo este saludo a sus comunidades, caseríos, centros poblados, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, y a todos sus ciudadanos.

De la diputada Márquez Huanca.

Expresar el más cálido saludo, congratulación y merecido reconocimiento a la señora Rita Parcco Pumapillo, por su histórica distinción como una de las cien mujeres heroínas de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural, otorgado por la FAO, destacando su invalorable contribución como guardiana de la agrobiodiversidad, la seguridad alimentaria y los conocimientos ancestrales de nuestro país.

Del diputado Zunini Yerren.

Expresar su saludo y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de Construcción Civil del Perú, a sus familias, a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y a sus sindicatos de base, con ocasión de conmemorarse el 25 de octubre de 2026 el Día de los Trabajadores en Construcción Civil, valorando su aporte al desarrollo nacional y su histórica lucha por la dignidad y los derechos laborales.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Solamente estoy teniendo dos listas.

En unos tres minutos cierro y solamente van a ser estos dos oradores.

Tiene la palabra el diputado Baella, de Renovación Popular.

El señor BAELLA MALCA (RP).— Presidente, buenos días.

Buenos días, colegas.

Solamente quiero trasmitir el día de hoy, señor presidente, señores colegas, es el aniversario de la Dirección Nacional de Seguridad del Estado. ¿Y por qué es importante que nosotros mandemos un saludo? Porque es el personal que día a día para con nosotros y nos protege las 24 horas.

Yo creo que es justo darles un reconocimiento por el esfuerzo que vienen haciendo, no solamente acá en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. Por eso mi intervención, señor presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias por ese reconocimiento a los miembros de nuestra valerosa Policía Nacional del Perú.

Video autorizado.

Termina el video y con las listas que tengo acá iniciamos.

—Inicio de la proyección del vídeo.

Se entona canción.

Cutervo de mis amores! ¡Eterno verte en sueños! ¡Rinconcito de mi patria donde un día nací!

¡Cutervo, presente! ¡Cutervo, presente! ¡Cutervo, presente!"

—Fin de la proyección del vídeo.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Bien, damos inicio al debate.

Tiene la palabra la diputada Paola Martínez, por dos minutos, de Renovación Popular.

Tiene la palabra el diputado Leo De Paz, por cinco minutos, de Renovación Popular.

El señor DE PAZ LANCHO (RP).— Gracias, presidente.

Quiero empezar con unas palabras escritas hace miles de años, pero que siguen vigentes hasta el día de hoy.

Un versículo bíblico enseña "Defiendan a lo débiles y los huérfanos; háganles justicia al pobre y a los necesitados"

Ese llamado que nace de la fe, que todos tenemos, es también un mandato de nuestra Constitución que en su artículo 4 ordena a la comunidad y al Estado proteger especialmente al niño y al adolescente en situación de abandono.

Por eso, hoy someto a su voto una propuesta técnica, realizable y de gran impacto social, trasparencia y rendición de cuentas para los niños y adolescentes en orfandad y abandono; y un día nacional dedicado a ellos, el segundo lunes de noviembre.

La Ley 31405 ya otorga asistencia económica y acompañamiento a los huérfanos. El problema, entonces, no es legal, es de gestión y de cobertura.

La ayuda existe, pero no llega a todos.

Reniec e Inabif identificaron 291,985 niños y adolescentes en orfandad.

De ellos, 152 212 viven en pobreza, y hoy solo 99,805 reciben la asistencia.

Quedan alrededor de 52,000 niños que podrían tener derecho y aún no acceden a ningún beneficio del Estado.

Detrás de cada cifra hay un niño que perdió a su mamá o a su papá, que aprendió demasiado pronto lo que es el duelo y que quizá ni siquiera sabe que el Estado puede ayudarlo.

Adicionalmente a esta situación, hoy ni este Congreso ni la ciudadanía recibe la cifra oficial de cuántos niños y adolescentes son realmente beneficiarios y cuántos aún pueden acceder a estos.

Por otro lado, ahora la orfandad tiene una nueva y dolorosa causa: La inseguridad ciudadana.

Hasta junio de este año, solamente en Lima Metropolitana se han reportado 47 niños, hijos de víctimas de extorsión y sicariato. Vieron a su papá o a su mamá salir a trabajar, pero no los vieron regresar. Necesitan algo más que dinero: salud mental y alguien que los acompañe en su duelo.

Por eso, promovemos el acogimiento familiar y la adopción, para que quede claro que ningún albergue puede reemplazar una familia.

En síntesis, ¿qué es lo que estamos proponiendo?

Primero, difundir los derechos, principalmente en lenguas originarias, porque un derecho que no se conoce, no se ejerce.

Lo segundo, rendir cuentas con fecha fija. A más tardar el segundo lunes de noviembre de cada año, el Ministerio de la Mujer debe publicar un reporte sobre el estado de la implementación de la Ley 31405, para informar cuántos niños y adolescentes en situación de orfandad reciben asistencia económica por departamento y dónde están las brechas, sobre todo en las zonas rurales e indígenas; y lo tiene que remitir a la comisión competente de esta Cámara.

Y, tercero, incorporar en el calendario cívico escolar el Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o abandono, para que aprendan desde la escuela a no mirar a otro lado.

Todo esto se financia con el presupuesto de las propias entidades, sin recursos adicionales al tesoro público.

Se critica que el Estado da muchos recursos y pocos resultados. Esta ley es todo lo contrario: Un reporte unificado, con cifras reales y actuales que este Congreso puede y debe fiscalizar.

Los niños y adolescentes en orfandad no votan, no marchan y no tienen quién hable por ellos en los pasillos de este Congreso. Hoy le toca a este Congreso, a esta Cámara de Diputados, poder ser su voz.

Hoy podemos convertir aquel mandato antiguo: “Hacer justicia al pobre y al huérfano”,en una política pública concreta, con cifras, plazos y responsables.

Por eso les pido, colegas, con respeto y convicción, su voto a favor de esta iniciativa, por esos miles de niños que todavía esperan que alguien pueda ver por ellos.

Muchísimas gracias.

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Nery Fernández Nina, tres minutos, Buen Gobierno.

El señor FERNANDEZ NINA (PBG).— Gracias, presidente.

Quisiera iniciar, además de saludar, con algunas premisas que pueden contextualizar una realidad.

Perder una madre o un padre cambia la vida para siempre para un niño o para una niña, también para un adolescente. Esa pérdida puede significar, además del dolor, la incertidumbre de no saber quién lo cuidará, si podrá seguir estudiando o si habrá lo necesario en ese hogar.

Por eso, hoy no estamos hablando solamente de una fecha en el calendario, estamos hablando de niños y de adolescentes que necesitan protección, estamos hablando de oportunidades y, sobre todo, saber que no están solos.

La información recogida de esta propuesta señala con datos que ya se han dicho: A junio del 2024, 292,000 niños y adolescentes se encontraban en situación de orfandad en nuestro país. Además, más de 152,000 vivían en pobreza o pobreza extrema. Detrás de esas cifras, señor presidente, hay familias y hay proyectos de vida que debemos ayudar a proteger.

Esta iniciativa propone declarar el segundo lunes de noviembre de cada año como Día Nacional de la Orfandad, pero su propósito es que esta realidad no permanezca invisible y que las familias conozcan los mecanismos de apoyo existentes.

Si bien ya existe una ley que establece asistencia económica para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, esta propuesta busca promover su difusión

también en lenguas indígenas u originarias. El idioma que habla una familia no debe convertirse en una barrera para no conocer sus derechos.

Por tanto, una fecha por sí sola no devuelve a un ser querido ni resuelve todas las necesidades, pero puede ser una oportunidad para informar, una oportunidad para mejorar y acercarlas a las instituciones y recordar una responsabilidad que debe cumplirse todo el año.

Esta propuesta establece, además, en su implementación, que se realice con los presupuestos institucionales de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Eso exige, entonces, responsabilidad para convertir este propósito en acciones concretas.

Por ello, estimados diputados, creo que está bastante claro para todos que la protección de la infancia debe unirnos también por encima de nuestras diferencias políticas. No se trata de mirar a niños con lástima, se trata de reconocerlos como personas con derechos, con capacidades y con futuro que merece ser protegido.

Por eso, también daremos el respaldo a esta iniciativa y que nuestro mensaje sea, ante la pérdida de una madre o un padre, que ningún niño debería sentirse solo, ni quedar fuera de la protección del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Pierangeli Daniela Dodero Jovich, tres minutos. Fuerza Popular.

La señora DODERO JOVICH (FP).— Gracias, señor presidente.

Estimados colegas, felicito a la presidenta de la Comisión de Inclusión Social, de la cual soy miembro, por el esfuerzo de poner en el tapete temas tan delicados e importantes como son la situación de orfandad y abandono de tantos niños y adolescentes en nuestro país.

Resalto también la participación de todos sus integrantes, quienes demuestran en cada sesión que sí es posible debatir con altura y poner las necesidades de la población por encima de las diferencias.

El dictamen aprobado servirá de gran ayuda para sensibilizar a la población respecto de una situación crítica, que no es otra que la de trabajar por el reconocimiento del derecho de todo niño y adolescente a vivir en un entorno de protección, amor y acompañamiento que solo puede ser otorgado, señor presidente, por una familia.

Reconociendo la importancia del dictamen, me permito formular algunos cambios en la redacción del texto, con el fin de perfeccionar la norma y lograr que sus alcances sean lo más amplios y efectivos posibles.

En cuanto al título de la norma, sugiero que se considere el siguiente texto: "Ley que instituye el Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o abandono el segundo lunes de noviembre de cada año" y establece acciones de sensibilización social, priorizando el día de conmemoración en primer lugar, y atando a este día las acciones que se realizarán en consecuencia.

Propongo también eliminar el objeto de la ley del articulado. En su lugar, el artículo 1 debe redactarse de la siguiente forma:

"Artículo 1. Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o abandono

Se instituye el Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o abandono el segundo lunes de noviembre de cada año, con el fin de que las entidades integrantes del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, señalado en el artículo 27 de la Ley 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de niños y adolescentes, ejecuten acciones coordinadas de concientización pública y difusión de las normas que incentivan la adopción".

En cuanto al artículo 2, propongo que se agregue al final del primer párrafo la nueva denominación propuesta para la norma, indicando que "se establecen acciones orientadas a...", y luego continuar con la enumeración de las acciones.

Señor presidente, reitero mi apoyo al dictamen aprobado, esperando que puedan realizarse las modificaciones propuestas, las cuales estoy haciendo llegar por escrito a la presidencia de la comisión.

Eso es todo, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias.

Tiene la palabra la diputada Barbarán Reyes, Rosangella Andrea, por tres minutos.

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Gracias, presidente.

Presidente, quiero saludar esta iniciativa y realmente hacer un llamado también para que no quede en papel; y quiero comentarle, presidente, que nosotros muchas veces por las noticias nos enteramos de acontecimientos y de después ya no le damos seguimiento.

Por ejemplo, recordemos al niño Toñito, quien por fin ya ha sido puesto en un hogar gracias a que a una de las enfermeras que lo cuidaba en el hospital en donde lo abandonaron, le pudo dar el acogimiento familiar.

Estuve en Ayacucho, presidente, en el Puericultorio, y sucedían hechos que desde aquí quiera hacer un llamado al Poder Judicial, porque no puede ser posible que tarden años para poder darles la resolución de desprotección. Bebés que entran de ocho meses cumplen 18 años dentro de estos centros sin poder ser adoptados; y lo peor, presidente, es que existen peruanos que quieren adoptarlos, pero por un documento hasta el día de hoy no se ha logrado.

En Ayacucho, presidente, estos bebés tenían absolutamente todo. Las monjas han viajado hasta el lugar en donde encontraron a los niños para que puedan los familiares indirectos firmar las constancias de que no van a poder hacerse cargo y se ha logrado. Y, hasta el día de hoy, nuevamente el sistema de justicia, presidente, no puede cumplir con un solo documento, que es decir que el niño realmente es un pequeño que está en situación de desprotección y con ello iniciar el trámite de adopción, presidente.

Y eso lo comento, presidente, porque cuando hemos tenido noticias en hospitales, cuando han intentado vender pequeños y se han rescatado, ellos inmediatamente pasan a algunos centros de acogida donde los cuidan, pero ellos no quieren que el niño pase toda su vida ahí. Por una sencilla razón, porque al cumplir dieciocho años, presidente, lo que tienen que hacer es retirarlos.

Y ese dolor, presidente, lo señalo porque desde el Congreso, e invito también a mis colegas congresistas a que, en nuestra semana de representación cuando sepamos de algún caso, automáticamente, presidente, desde nuestra función, hagamos el llamado.

Desde acá saludar también al ministro de Salud, que en cada recorrido que ha hecho a los hospitales y se ha encontrado casos de estos, automáticamente se ha comunicado con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Inclusión Social y han actuado de forma rápida. Pero que todos los niños corran la misma suerte; que no necesiten que un diputado tenga que estar llamando para que realmente sean atendidos. Así que espero, presidente, que esta iniciativa pueda aprobarse por unanimidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Muchas gracias, diputada.

Tiene la palabra la diputada Marleny Arminta, por dos minutos, Ahora Nación.

La señora ARMINTA VALENCIA (AN).— Muchas gracias, señor presidente, y bajo su anuencia, cómo no, coordinar el siguiente aspecto.

Señores diputados, apoyamos plenamente desde Ahora Nación este dictamen. Hoy el Perú tiene más de ciento cincuenta y dos mil niños en abandono, viviendo en situaciones de pobreza y pobreza extrema, pero el Estado solo llega hasta casi noventa y nueve mil.

Hay más de cincuenta y dos mil niñas y niños invisibles para el sistema, a los que se suma hoy aquellos que quedan desamparados por el avance criminal de las extorsiones, el sicariato y el maltrato, muchas veces desde su propio entorno familiar.

Esto no debe ser una ley declarativa ni una simple fecha en el calendario. Lo valioso es que con este dictamen se pueda obligar al Ministerio de la Mujer a rendir cuentas ante el Parlamento cada noviembre; estratégica fecha, pues, el último día de noviembre se tiene que ver el tema presupuestal.

Sin embargo, señor presidente, para que esta ley sea impecable y que no nazca con tropiezos técnicos o errores materiales, cabe mencionar que sería bueno la eliminación de la duplicidad de los artículos 5, que repite innecesariamente la declaración del día.

Corrijamos el error material sobre el Código de los Niños y Adolescentes, y usemos la terminología técnica correcta, denominada "desprotección familiar", conforme al Decreto Legislativo 1297.

Con esas mejoras que hemos alcanzado y que vamos a solicitar el voto aprobatorio de todo el Pleno, porque los niños son el tesoro más grande que tiene nuestra población.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, diputada.

Tiene la palabra la diputada Amalia Palomino, tres minutos, Juntos por el Perú.

Queda un último orador por cada grupo parlamentario.

Por favor, diputada Amalia Palomino.

La señora PALOMINO PACHECO (JP).— Muchísimas gracias, señor presidente.

Nosotros tenemos que entender que perder a nuestros padres, que cuando un niño o un adolescente queda huérfano, pues queda sin ese deseo de seguir viviendo. Y no solamente es ese dolor inmenso de no tener esa familia, porque muchos de ellos, pues, los padres los criamos engreídos, y cuando ellos mueren, simplemente no son autónomos y no pueden enfrentar tanta crueldad en la vida.

Sin embargo, es importante que el Estado asuma con mucha responsabilidad y con un presupuesto que pueda atender esta salud integral, esta ayuda psicológica, para superar un duelo que simplemente no podrán solos.

Entonces, necesitamos que ahora, que se está discutiendo el presupuesto, se atienda estas necesidades de manera puntual y se asigne un verdadero presupuesto para atender a estos niños que lamentablemente han sufrido esta desgracia tan grande, que ninguno de nosotros podría pedir para uno de sus hijos.

En ese entender, yo quiero felicitar a quien está proponiendo que se modifique y se fiscalice este presupuesto, porque lamentablemente debemos asumir que no todos los presupuestos cumplen la función de ser.

Entonces, cómo no felicitar al presidente Castillo que en el año 2022 entendió y promulgó esta ley con un presupuesto y normando, a través de decretos supremos, cómo debería utilizarse.

En ese sentido, yo necesito que nosotros asumamos con mucha responsabilidad este trabajo de presentar no solo este proyecto, sino aquellos que trabajen en la designación de un psicólogo, en la designación de maestros y que se atiendan los niños de nuestros hermanos campesinos que hasta el día de hoy no tienen luces, no tienen cómo asumir esta vida que tan cruel se ha quitado a sus padres. Y los tenemos como parte de este trabajo de nosotros, los parlamentarios, que tenemos que asumir esta responsabilidad con proyectos que, efectivamente, lleguen a estos niños del pueblo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, diputada.

Hacemos un pequeño paréntesis, dado que el diputado Diego Bazán quiere hacer un saludo a un compañero extranjero.

El señor BAZÁN CALDERÓN (RP).— Muchas gracias, señor presidente.

Por su intermedio, hacer un saludo a un invitado muy especial, al exmiembro de la Cámara de Representantes por el Estado de la Florida y, además, del Partido Republicano José Félix Díaz, que nos acompaña el día de hoy.

José Félix, bienvenido a este hemiciclo. Te saludamos con mucho cariño.

Gracias, por tu presencia.

(Aplausos).

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias, señor diputado.

Continuamos.

Tiene la palabra la diputada Ana Luisa Yuffra Lugo, tres minutos, Fuerza Popular.

La señora YUFFRA LUGO (FP).— Gracias, señor presidente.

Estimados colegas diputados y diputadas, como miembro de la Comisión de Inclusión Social respaldo esta iniciativa legislativa, porque tiene que ver con una población vulnerable, invisible para el Estado, como son nuestras niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y de orfandad.

¿Qué pretende esta ley?

Es tener números claros, métricas y evaluaciones que puedan ser fiscalizadas para reincorporar a la sociedad a este segmento de la población, que sí pueden reinsertarse si ponemos todos de nuestra parte.

Institucionalizar el Día de la Orfandad a través de una fecha simbólica, como podría ser el segundo lunes de noviembre de cada año, para movilizar a todos los sectores competentes que tengan que ver con esta responsabilidad va a ser importante. Porque luego esta población vulnerable crece, va a tener mayoría de edad y van a afrontar mejor los desafíos que le presenta la sociedad en educación, en tratamientos psicológicos, en salud mental y no pueda ser luego una carga que signifique mayores desembolsos para el Estado.

Por esa razón, estimados colegas, yo voy a votar a favor y pido el respaldo de todos ustedes.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Muchas gracias, señora diputada.

Tiene la palabra la diputada Dina Hancco, tres minutos. Partido Cívico Obras.

La señora HANCCO HANCCO (PCO).— Bueno, saludar a todos los niños, niñas y adolescentes de todo el Perú; y, asimismo, saludar en especial a los niños y niñas y adolescentes de la región de Puno.

Nuestra preocupación por ellos como madre, así mismo como la de mis colegas diputados y diputadas, es muy triste perder una madre o un padre. Yo tuve un ejemplo —soy maestra— de una niña llamada Maribel que perdió a su padre y a su madre y todavía a sus hermanos. Queda la niña con cinco años y al año siguiente, ingresa a la institución educativa 70581, Ciudad de los Vientos, distrito de Juliaca, provincia de San Román. Es muy triste, señor presidente.

Esos casos se presentan a nivel nacional, cuántos niños quedan hoy en orfandad, que triste es perder a un padre o a una madre por un accidente de tránsito; no tenemos buenas carreteras, una de ellas es la vía Juliaca-Arequipa, la de Juliaca-Cusco y, asimismo, las de todo el Perú.

En tiempo de COVID también hemos visto que muchos niños perdieron a papá y a mamá, y tal vez muchos colegas de acá, de este Hemiciclo, también tienen sobrinos o sobrinas que realmente perdieron la vida. Eso es lo que nos preocupa, señor presidente.

Desde aquí, nosotros respaldamos a todos esos niños y niñas que todo el Perú que nos está escuchando, no podemos ser ajenos frente a estos niños y adolescentes que hoy esperan una buena atención, calidad en la educación, salud y su alimentación. Para eso estamos nosotros, para poder respaldar a los niños, niñas y adolescentes, colegas.

No quisiera cansarlos, señor presidente. Asimismo, pido al Señor que cuide en todo momento a estos niños, jóvenes y adolescentes.

Señor presidente, votemos a favor de este proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Dominguez Herrera, de Fuerza Popular, por tres minutos.

El señor **CIPRIANI THORNE.-** La palabra, señor presidente.

El señor DOMINGUEZ HERRERA (FP).— Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Un momentito, por favor, vamos a hacer una excepción.

Sí, señor diputado.

El señor CIPRIANI THORNE (RP).— Mil disculpas a todos los presentes.

¿Dónde están los ausentes? Señor presidente, creo que usted es responsable de dirigir la Mesa. Por favor, ¿Dónde están los demás? Todos estamos trabajando.

Es derecho de las personas que se preparan y se preparan bastante bien para exponer sus ideas. ¿Dónde están los demás? Por favor, me gustaría que los escuchen a todos.

Mil disculpas, señor presidente; a los que están presentes también mil disculpas.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Están debidamente anotados.

Muchas gracias.

Está muy bien. Muchas gracias.

A ver.

El señor DOMINGUEZ HERRERA (FP).— Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Adelante, diputado Domínguez.

El señor DOMINGUEZ HERRERA (FP).— Comparto la opinión de mi colega, estamos hablando de sensibilidad. Se ve quiénes son sensibles realmente.

Presidente, está claro que una ley no resuelve un problema por sí misma y quien realmente genera un cambio son las políticas y acciones concretas del Estado que respaldan, por el marco legal, un avance y una solución.

En el Perú se estima que existe cerca de diecisiete mil niños y adolescentes en situación de desprotección familiar severa, sin embargo, la capacidad de acogida oficial del Estado está completamente desbordada. Los albergues de Inabif, el Estado administra

directamente solo 54 centros de acogida residencial a nivel nacional, los cuales albergan a un promedio de 1964 menores.

En el universo, los centros de acogida residencial son privados y acreditados. Sumando los albergues privados y de la sociedad civil, que han logrado obtener la acreditación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se llega a un aproximado, presidente, de 237 centros autorizados que protegen a cerca de 4000 menores.

La alarmante brecha no acreditada, más de la mitad de la población de menores institucionalizados, aproximadamente entre 9,000 y 11,000 niños sobreviven en casas hogares informales y no están acreditados. Estos centros operan de manera independiente, la mayoría financiada por iglesias, ONG extranjeras, completamente fuera de la supervisión y fiscalización del Estado.

En mi región de Áncash, hubo una iniciativa de nuestros alcaldes de construir albergues cuyas instalaciones son espaciosas y podrían albergar a niños y mujeres. Se encuentran ahorita prácticamente vacíos.

Por eso es importante, presidente, la acreditación, que se tome en cuenta la coordinación entre gobierno local, provincial y regional para fortalecer con el Ministerio de la Mujer las acreditaciones, porque esto no puede estar sucediendo.

Presidente, la realidad en Áncash exige por parte del Estado presencia, y hoy, con este importante proyecto, vamos a dar ese impulso que necesitan realmente estos niños que se encuentran en desprotección.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, diputado.

Tiene la palabra la diputada Indira Huilca, por tres minutos, de Ahora Nación.

La señora HUILCA FLORES (AN).— Gracias, presidente.

Quisiera dar un aporte también como lo han hecho algunos de mis colegas de forma, pero creo que es fundamental tratar de ser rigurosos. Debe plantearse en el título del dictamen toda referencia al abandono, porque desde la vigencia del Decreto Legislativo 297, que justamente modificó los procedimientos de desprotección, se creó la categoría de desprotección familiar. Entonces, ese es el término correcto que está vigente actualmente en nuestra legislación.

El dictamen hace distinción, efectivamente, entre la orfandad y la desprotección familiar, y tiene razón en que la pérdida de los padres no implica automáticamente la carencia de un entorno familiar o la falta de vivienda, ya que la gran mayoría de menores en orfandad convive con su madre o padre sobreviviente o en el seno de su familia extensa.

El acogimiento residencial contemplado en el Decreto Legislativo 1297 constituye una medida subsidiaria, excepcional y estrictamente temporal, aplicablemente únicamente cuando se haya declarado formalmente una situación de desprotección familiar.

Por eso, justamente, ya no se habla en ningún caso, en la legislación peruana de "abandono"; por lo que esa palabra debe ser modificada o reemplazada por la "desprotección familiar", tanto en el título como en el artículo 5, presidente.

Y quiero también, en el ánimo de hacer un aporte como decía nuestra colega Arminta, para que no sea solamente esta una ley declarativa, sino podamos sumar algunos temas sustantivos, saludo que el dictamen plantee la difusión de los mecanismos de asistencia económica para personas en situación de orfandad y desprotección. Justamente en ese ánimo existe, vigente, el Decreto de Urgencia 05-2020, que regula una asistencia económica para las víctimas indirectas, es decir, hijos e hijas de las víctimas de feminicidio.

Como sabemos, cuando una mujer es asesinada por su pareja, los hijos quedan en una situación de desprotección, porque el padre, seguramente, va sentenciado, la madre fallece y asumen las responsabilidades familiares directos, por lo general abuelas, por lo general tías, personas que también tienen una situación de vulnerabilidad.

El problema es que este decreto se ha venido aplicando y muchas veces, cuando los menores son adoptados por un familiar directo, es decir, la abuela, pierden el derecho a la asistencia económica, lo cual creo que atenta justamente contra el interés superior de los niños y las niñas.

En ese ánimo, pediría que se pueda incluir en el dictamen que no se pierda el derecho a esa asistencia por esta interpretación equivocada de que un niño al ser adoptado por un familiar directo, cuando es víctima justamente de una situación de desprotección, pierda este derecho que, siendo pequeño, al menos le permite tener un poco de cobertura para sus necesidades básicas.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— A usted las gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Luis Quispe Candia, por dos minutos, de Buen Gobierno.

El señor QUISPE CANDIA (PBG).— Muchas gracias, señor presidente.

La propuesta legislativa tiene un buen propósito.

Invita a la sensibilización, a la protección de los niños que están en abandono y a la rendición de cuentas de parte de las autoridades.

Pero a mi modesto entender, señor presidente, señores diputados, esto es un analgésico frente al grave problema.

Está muy bien, hay que conmemorar ese día, hay que recordar ese día, hay que reflexionar ese día, pero no es más que un anuncio.

El problema de fondo en nuestro país es que los niños, un gran número de niños están en completo abandono.

Acabo de verificar en la información estadística de nuestro país, que el Ministerio de la Mujer ha reportado que existen dos millones doscientos mil niños de 9 a 17 años en situación de vulnerabilidad.

He escuchado unas cifras de antecesores, de modo que esta cifra que proviene del Ministerio de la Mujer es mucho más grave, mucho más escandalosa.

Más de dos millones doscientos mil niños están en completo abandono.

¿Cuál es el problema?

El problema, señor presidente, es que en nuestro país el hogar es disfuncional en su gran mayoría, y acabo de conseguir la cifra.

La familia nuclear es 54%, nada más, es decir, apenas la mitad.

El 21% son familias extendidas, papá o mamá que tienen hijos con diferente pareja; y las familias unipersonales, es decir, papá o mamá, generalmente la madre que cría a su hijo, 17%.

Ese es el problema de fondo.

Lo que tiene que hacer el Estado es proteger a la familia, incentivar la unidad familiar. Eso es lo que tiene que buscar.

En nuestro país el matrimonio civil es un ensayo.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Sí, a cuenta del partido.

El señor QUISPE CANDIA (PBG).— En nuestro país, lamentablemente, los matrimonios civiles son un deporte permanente.

Las municipalidades promueven el matrimonio masivo, todo gratis, con champán, con fiesta. Dos o tres meses después se divorciaron, después dejan niños abandonados.

Lo que tiene que hacer el Estado y por intermedio de las municipalidades es promover la escuela para padres, para que haya una formación entre los jóvenes para que constituyan una familia sólida. Ese es el problema.

Por otro lado, ya con los niños abandonados, con la cifra que he mencionado, no solamente es conmemorar y reflexionar ese día. Lo que tiene que hacer el Ministerio de la Mujer es dedicar mayor tiempo en atender a estos niños por intermedio de las

instituciones que están a su cargo y evitar, lamentablemente, lo que ocurre con denuncias a la Policía por el tráfico de menores.

Está a la vista, y no solamente en el Perú, es en el mundo el tráfico de menores. Hay que evitar el tráfico de menores.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— No hay más tiempo. Disculpe.

Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Infantes Castañeda, dos minutos, Fuerza Popular.

La señora INFANTES CASTAÑEDA (FP).— Gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, con todos los colegas.

Señor presidente, felicito a quien tuvo la iniciativa de tomar este punto tan álgido en nuestro Perú.

Ya lo dijo alguien, el día es importante, pero que dentro de ese día el Poder Ejecutivo reúna a gobiernos locales y gobiernos regionales para ver qué han hecho.

Nosotros tenemos una alta incidencia, en la parte de la amazonia, de niños abandonados y nadie hace algo por ellos. No hay ni siquiera centros para poderlos albergar y hay casos que se dan en las municipalidades y gobiernos regionales que no quieren donar ni siquiera terrenos.

Entonces, hablemos de una manera integral porque acá se necesita esto, trabajar de manera conjunta, todos bajo un lema; la Comisión de Inclusión Social, la Comisión de la Mujer, los ministros, los gobernantes, porque solamente así vamos a salir adelante y vamos a dar énfasis a este grupo tan delicado que es la niñez, donde se forja la personalidad, el carácter y todo en la persona.

Trabajemos y que estas cosas salgan de mucho. Acá no hay grupos políticos ni colores ni nada, acá es un lema: Trabajar por los niños en abandonos y por los niños de mayor vulnerabilidad.

La trata de personas- como decía el colega- es un punto importante que muy poco se ve. Hubo un grupo, sí, en el anterior Congreso sobre trata de personas, pero que se...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Gracias señora diputada.

Tiene la palabra la diputada Roxana Rocha, por dos minutos, de Renovación Popular.

La señora ROCHA GALLEGOS (RP).— Muchas gracias, señor presidente.

Ante todo, tengo que felicitar a la Comisión de Inclusión Social y a todos sus integrantes, y también a nuestro querido diputado Leo de Paz, por haber sido el proponente de esta

ley, justamente en la cual está institucionalizando un día del año en protección de la orfandad.

Pero hay que decirlo, no solamente es importante el tema presupuestal, toda vez que las cifras son altísimas: el 73% de este 100% están en orfandad y la diferencia es desprotección familiar.

Es en este esquema, no solamente velar por el tema económico, también velar por la institución de la familia. A estos niños que hoy día carecen de ese afecto, de ese cariño, -y es doloroso decirles- son a veces familias enteras que pierden a padres, a hermanos que están en una institución y no pueden acceder a un cuidado de salud mental, como hoy día lo están promocionando. Porque perder a padres y perder a los abuelos y perder a toda una familia entera es realmente quedarse casi solo en el mundo.

Por eso, a ello quiero abocarme; tenemos que impulsar que el proceso de adopción sea lo más rápido y ágil posible, porque estos niños necesitan de un padre, de una madre, de un hermano para poder justamente incursionar y no sean afectados en este sentimiento de los cuales muchos carecen.

Quiero anunciar que, desde aquí, de la bancada de Renovación Popular impulsaremos ello, porque hemos coincidido con algunos colegas diputados que la adopción, por supuesto, de padres íntegros, de padres comprometidos, de padres que pueden sostener, les puede dar esa sostenibilidad para que estos niños no salgan a los 18 años y sean hombres solos, sino ya hayan formado familia.

Por eso, muchas gracias por que apoyen este proyecto de ley de mi querido colega Leo de Paz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Muchas gracias, señora diputada.

Finalmente, tiene la palabra el diputado Fernando García Huby, por tres minutos, del Buen Gobierno.

El señor GARCÍA HUBY (PBG).— Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a los colegas diputados y diputadas.

Efectivamente, si hacemos un análisis de la realidad de la sociedad, podemos observar que la célula básica de esta sociedad está en un franco deterioro.

Los principios y las fortalezas que antes permitían decir que las familias estaban cohesionadas, no es tal en estos momentos. Los factores son más de uno: Económicos, morales, éticos, de principios, sociales, etcétera.

Entonces, lo que nosotros estamos observando es que, como Estado no estamos asumiendo la responsabilidad de fortalecer ese problema y si nos referimos exclusivamente a la situación de abandono- que hay muchísimos niños en el país- su

situación es peor todavía, porque todavía en las familias disfuncionales hay la presencia de algunos familiares que pueden asumir la responsabilidad de ponerse al frente de la crianza de un menor, aunque las condiciones ya no son las mismas, porque están en una situación de desventaja, de desprotección.

Tenemos más de un ejemplo en las Demuna del país, en donde hay niños en situación de abandono, padres presos, madres consumidoras de drogas, en un círculo vicioso, en donde en el entorno la presencia de la delincuencia y el consumo de drogas es permanente y, por lo tanto, tenemos una sociedad en franco deterioro.

Pero los niños que están en situación de abandono o están en condición de huérfanos, están en instituciones del Estado o muchas veces en instituciones que, por una situación de asumir y de proteger, instituciones de carácter privado, hacen el mayor esfuerzo de poder darles esa protección que el Estado inclusive les está negando.

Y lo que decía la diputada Rocha es verdad, tenemos un Estado laxo con respecto a los procesos de adopción. Es muy difícil adoptar en el país, muy difícil. Si bien es cierto, los requisitos están ahí, pero hay una serie de situaciones que hacen que las familias, que son miles en el Perú, que no tienen hijos, pero que quieren y son familias correctas, familias que pudieran asumir la crianza de un menor, no lo haga o se desanimen.

Entonces, lo que queda como tarea es que el Estado tenga que asumir ese rol de incentivar que esos niños que están en situación de abandono, desprotegidos por el mismo Estado, puestos en una institución a veces sin ningún tipo de bienestar, no puedan tener la oportunidad de ser adoptados.

Así que esa es una tarea pendiente, señor presidente, y tomo la palabra de la diputada Rocha para poder ver cómo trabajamos esa iniciativa.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Muchas gracias.

Ha concluido el rol de oradores.

Y antes de dar la palabra a la diputada respectiva, quiero saludar la presencia de la Confederación de Trabajadores de América Latina y el Caribe que nos acompañan en el hemiciclo de sesiones, en su Tercer Congreso Ordinario, organizado por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República.

Esta confederación reúne a los trabajadores de los Parlamentos de la región para deliberar sobre los asuntos laborales y legislativos que le son comunes.

Señores, su valioso aporte silencioso, sobre todo, es muy importante para el normal funcionamiento de nuestros parlamentos, por lo cual valoramos y agradecemos su trabajo.

(Aplausos).

Bien, como dije, ha concluido el rol de oradores.

Tiene la palabra la diputada Flor de Jesús Meza Rivera, presidenta de la Comisión de Inclusión Social.

La señora MEZA RIVERA (FP).— Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer al Pleno del Congreso de la Cámara de Diputados que se hayan podido poner de acuerdo en un tema tan sensible, que son nuestros niños en situación de orfandad y desprotección familiar, ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es visibilizar y que no pase de lado una comisión tan importante y el trabajo que vienen haciendo los colegas que pertenecen a la misma. Porque lo que queremos hacer es trabajar por un bien común y es que nuestro país sea mejor.

Por eso, pido, señor presidente, hago el anuncio que vamos a recoger desde la comisión los aportes de los diputados que han opinado sobre el tema, con precisiones que hayan sumado a la misma: Leo De Paz, Marleny Arminta, Pierangeli Dodero y la diputada Indira Huilca.

Por eso, solicito que se me pueda conceder un cuarto intermedio con el fin de consensuar a este nuevo texto, por favor.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Más o menos, ¿qué tiempo?

La señora MEZA RIVERA (FP).— Cinco a diez minutos, máximo.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Perfecto.

Muchas gracias.

La señora MEZA RIVERA (FP).— Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Concedido.

Bueno, es mi deber también concederle el cuarto intermedio.

Mociones de saludo, mientras tanto.

El RELATOR da lectura:

Mociones de saludo

Del diputado Celiz Castillo.

Expresar el más caluroso saludo y felicitación a las autoridades y a toda la población de la provincia de Cutervo, en el departamento de Cajamarca, con motivo de conmemorarse su 116 Aniversario de creación política provincial.

De la diputada Infantes Castañeda.

Expresar su más cordial y emotivo saludo al distrito de Inguilpata, ubicado en la provincia de Luya, departamento de Amazonas, al conmemorarse el 21 de octubre de 2026 su 84 Aniversario de creación política, destacando la trascendencia de esta significativa fecha que constituye una oportunidad para reafirmar los valores de unidad, identidad, tradición, y orgullo de su población.

De la diputada Márquez Huanca.

Expresar el más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento a la estudiante huamachuquina Bresly Mallqui Infantes, por haber obtenido el segundo puesto en la Olimpiada Internacional Copérnico de Matemáticas 2026 realizada en Nueva York, destacando su esfuerzo, dedicación y excelencia académica.

De la diputada Patiño Urco.

Expresar un cordial saludo y felicitación al distrito de Marco, provincia de Jauja, departamento Junín, con motivo de conmemorarse el 16 de octubre de 2026 su 119°aniversario de creación, reconociendo su historia, riqueza natural y cultural y producción agrícola y ganadera.

Del diputado López Letona.

Expresar el cordial saludo institucional de la Cámara de Diputados del Congreso de la República a la Unidad de Seguridad del Estado, Cusco, con motivo del centésimo cuarto aniversario de su creación, que se conmemora el 22 de octubre de 2026, haciendo extensivo este saludo a su Comando, Oficiales, Suboficiales y Personal Civil.

De la diputada Martínez Paitán.

Expresar un fraterno y especial saludo a todos los pastores y líderes de las iglesias cristianas evangélicas del Perú, con ocasión de conmemorarse el 31 de octubre el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, reconociendo su vocación de servicio, liderazgo espiritual y permanente compromiso con la difusión de la fe, esperanza y amor al prójimo.

De la diputada Hancco Hancco.

Expresar su afectuoso saludo y felicitación a las autoridades y ciudadanía de la provincia de San Román, región Puno, con motivo de conmemorarse este 24 de octubre de 2026 el centenario de su creación política, resaltando su trayectoria histórica, identidad cultural y su importante contribución al desarrollo económico y social del sur del Perú, especialmente a través de su actividad comercial, productiva y emprendedora.

Del diputado Celiz Castillo.

Expresar el más caluroso saludo y felicitación a las autoridades y a toda la población de la provincia de Cutervo, en el departamento de Cajamarca, con motivo de conmemorarse su 116° Aniversario de creación política provincial.

De la diputada Paucara Paxi.

Expresar su cordial saludo y felicitación a la ciudad de Sandia, capital de la provincia de Sandia, departamento de Puno, con motivo de conmemorarse el 28 de octubre de 2026 su 137° Aniversario de elevación a la categoría de ciudad, reconociendo su legado histórico, riqueza cultural y contribución al desarrollo nacional.

De la diputada Sulca Castillo.

Expresar su cordial saludo y felicitación a la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, con motivo de conmemorarse el 135° Aniversario del traslado de la capital provincial de Pausa a Coracora.

Del diputado Eusebio Padilla.

Expresar su más cálido saludo y un justo reconocimiento institucional a Lions Clubs Internacional, distrito H-4 de Leones, con motivo de la conmemoración de su 82° Aniversario de fundación en el Perú y por su invaluable contribución social a favor de las poblaciones más vulnerables del país.

De la diputada Sulca Castillo.

Expresar su cordial saludo y felicitación al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado CESDE, de la región Ayacucho, con motivo de conmemorarse su trigésimo cuarto aniversario institucional, reconociendo sus 34 años de contribución a la formación técnica y profesional de la juventud.

De la diputada Márquez Huanca.

Expresar el saludo, felicitación y reconocimiento institucional al ilustre Colegio de Abogados de Cusco, con motivo de conmemorarse el 31 de octubre de 2026 su 133 Aniversario de creación, rindiendo homenaje a todos los profesionales del Derecho que, con vocación de justicia y compromiso ético, han engrandecido a esta institución y a la región.

Del diputado Peña Córdova.

Expresar un emotivo saludo al distrito de Jepelacio, en la provincia de Moyobamba, región San Martín, con motivo de conmemorarse el 26 de octubre de 2026 sus 105 Aniversario de su fundación, haciendo extensivo este reconocimiento a sus autoridades y a toda su población.

De la diputada Márquez Huanca.

Expresar el más ferviente saludo, felicitación y reconocimiento a la estudiante huamachuquina Bresly Mallqui Infantes, por haber obtenido el segundo puesto en la Olimpiada Internacional Copérnico de Matemáticas 2026, realizada en Nueva York, destacando su esfuerzo, dedicación y excelencia académica.

De la diputada Sulca Castillo.

Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Laramate, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, con motivo de conmemorarse su 134 Aniversario el 25 de octubre.

De la diputada Pérez Quispe.

Expresar un cordial y efusivo saludo a la provincia de San Román, Juliaca, departamento de Puno, al conmemorarse el 24 de octubre de 2026 su histórico Centenario de creación política, y hacer llegar a su pujante población los mejores deseos de bienestar, prosperidad y desarrollo continuo.

Del diputado Alvarón de la Cruz.

Expresar el más cordial saludo y felicitación a las autoridades, instituciones y a toda la población de la provincia de Antonio Raymondi, departamento de Ancash, con motivo de conmemorarse el 62 Aniversario de su creación política este 26 de octubre de 2026.

De la diputada Sulca Castillo.

Expresar su cordial saludo y reconocimiento a los licenciados en turismo del Perú, especialmente a los de la región Ayacucho, por la celebración de su día el 25 de octubre.

De la diputada Hancco Hancco.

Expresar su afectuoso saludo y felicitación a las autoridades y ciudadanía de la provincia de San Román, región Puno, con motivo de conmemorarse este 24 de octubre de 2026 el Centenario de su creación política, resaltando su trayectoria histórica, identidad cultural y su importante contribución al desarrollo económico social del sur del Perú, especialmente a través de su actividad comercial, productiva y emprendedora.

Del diputado Celiz Castillo.

Expresar el más caluroso saludo y felicitación a las autoridades y a toda la población de la provincia de Cutervo en el departamento de Cajamarca, con motivo de conmemorarse su 116 Aniversario de creación política.

De la diputada Leiva Baylón.

Saludar al Colegio de Economistas de La Libertad al conmemorar su Sexagésimo Segundo Aniversario de creación.

De la diputada Silupú Inga.

Expresar su más cordial saludo y felicitación al distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura, con motivo de conmemorarse el 94 Aniversario de su creación, **(37)** haciendo extensivo este saludo a sus autoridades, instituciones y, especialmente, a todos sus ciudadanos.

Del diputado Sonco Villanueva.

Expresar su más cálido saludo y felicitación a la población de la provincia de San Román, en el departamento de Puno, con motivo de conmemorar su centenario de creación política, formulando votos por su continuo desarrollo, prosperidad y bienestar social.

Del diputado Eusebio Padilla.

Expresar su más cálido saludo y un justo reconocimiento institucional a Lions Clubs International, Distrito H4 de Leones, con motivo de la conmemoración de su 82° aniversario de fundación en el Perú y por su invaluable contribución social a favor de las poblaciones más vulnerables del país.

Del diputado Huamán Cornejo.

Expresar el saludo y la solidaridad de la Cámara de Diputados a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, a sus familias y a los profesionales de la salud que las acompañan, con ocasión de conmemorarse el 19 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Del diputado Ticlla Rafael.

Expresar el más efusivo saludo, reconocimiento y felicitación a la provincia de Cutervo, por intermedio del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Cutervo, don Carlos Vargas Vargas, al concejo municipal, autoridades provinciales y a toda la valiosa población cutervina al celebrar con orgullo 116° aniversario de creación política.

De la diputada María del Carmen Gamarra Pita.

Expresar su cordial saludo, reconocimiento y felicitación a la población de la provincia de Bolognesi, departamento de Áncash, con ocasión de conmemorarse el 123° aniversario de su creación política el próximo 22 de octubre de 2026, haciendo extensivo este saludo a sus 15 distritos, comunidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, autoridades y a todos sus ciudadanos.

Del diputado Alvarón de la Cruz.

Expresar el más cordial saludo y felicitación a las autoridades, instituciones y a toda la población de la provincia de Bolognesi, departamento de Áncash, con motivo de conmemorarse el 123° aniversario de su creación política este 22 de octubre de 2026.

Del diputado Yalta Sotelo.

Expresar el más cálido saludo, reconocimiento y felicitación a los vecinos y a la comunidad en general del distrito de La Perla, perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao, al conmemorarse este 22 de octubre de 2026 su 62° aniversario de creación política, formulando los mejores votos por el bienestar, progreso social y desarrollo continuo de sus familias.

Del diputado Alvarón de la Cruz.

Expresar el más cordial saludo y felicitación a las autoridades, instituciones y a toda la población de la provincia de Yungay, departamento de Áncash, con motivo de conmemorarse el 122° aniversario de su creación política este 28 de octubre de 2026.

De la diputada Mendoza Bernedo.

Expresar un afectuoso saludo a los vecinos del distrito de Ancón, al conmemorarse el 29 de octubre el 152° aniversario de su creación política, reconociendo su esfuerzo y compromiso con el desarrollo de su comunidad, así como su contribución a la conservación del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y natural que caracteriza a este importante distrito de Lima.

De la diputada Fernández González.

Expresar el más caluroso saludo y felicitación institucional a las autoridades locales, al cuerpo de regidores, a los líderes comunitarios y a toda la noble ciudadanía del distrito de Susapaya, provincia de Tarata, departamento de Tacna, con motivo de conmemorarse el 26 de octubre su Aniversario de creación política, formulando votos por su constante desarrollo, bienestar integral y prosperidad.

De la diputada María del Carmen Gamarra Pita.

Expresar su cordial saludo, reconocimiento y felicitación a la población de la provincia de Yungay, departamento de Ancash, con ocasión de conmemorarse el 122 Aniversario de su creación política este 28 de octubre de 2026, haciendo extensivo este saludo a sus ocho distritos, comunidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, autoridades y a todos sus ciudadanos.

De la diputada Pérez Quispe.

Expresar un cordial y efusivo saludo a la provincia de San Román, Juliaca, departamento de Puno, al conmemorarse el 24 de octubre de 2026 su histórico Centenario de creación política, y hacer llegar a su pujante población los mejores deseos de bienestar, prosperidad y desarrollo continuo.

De la diputada Pérez Quispe.

Expresar un cordial y efusivo saludo a la provincia de Puno y a su capital en el departamento de Puno, al conmemorarse el 4 de noviembre un nuevo Aniversario de su fundación y hacer llegar a su valerosa población los más sinceros deseos de progreso, bienestar y desarrollo continuo.

Del diputado Domínguez Herrera.

Expresar su afectuoso saludo al diario oficial El Peruano, con motivo de celebrar el 22 de octubre de 2026 el Ducentésimo Primer Aniversario de su fundación.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señores diputados, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la diputada Flor de Jesús Meza Rivera, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar.

La señora MEZA RIVERA (FP).— Gracias, señor presidente.

Me permito informar...

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Un momentito, por favor.

Señores diputados, tomar asiento.

Va a hacer uso de la palabra la diputada Flor de Jesús Meza.

Continúe, señorita diputada.

La señora MEZA RIVERA (FP).— Gracias, señor presidente.

Me permito informar a los colegas diputados y, a través de la Mesa, que la comisión ha presentado un texto sustitutorio que cuenta con las firmas de los directivos portavoces de los grupos parlamentarios: Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras y Buen Gobierno, ingresado a Trámite Documentario a las trece con dos, es decir, una y dos minutos.

Solicito tenga a bien autorizar al relator que proceda a su lectura y posteriormente sea puesto a consideración de los colegas para contar con su voto a favor, y se pueda mostrar que podemos llegar a un punto en común en este Parlamento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Se ofrece la palabra a algún señor diputado. ¿No?

Bien, nadie quiere hacer uso de la palabra.

Se debe leer el texto sustitutorio completo.

Adelante, señor relator.

El RELATOR da lectura:

Texto sustitutorio presentado el 22 de octubre de 2026, a las 13:02 horas.

Ley que instituye el Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o desprotección familiar el segundo lunes de noviembre de cada año y establece acciones de sensibilización social

Artículo 1. Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o desprotección familiar.

Se instituye el Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o desprotección familiar el segundo lunes de noviembre de cada año, con el fin de que las entidades integrantes del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, señalado en el artículo 27 de la Ley 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, ejecuten acciones coordinadas de concientización pública y difusión de las normas que incentivan la adopción.

Artículo 2. Acciones de sensibilización, difusión y articulación

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el marco de sus competencias, con ocasión del Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o desprotección familiar, establece acciones orientadas a:

a) Visibilizar la situación de los niños y adolescentes en situación de orfandad y promover el conocimiento de su derecho a la protección y al ciudadano.

b) Difundir la asistencia económica y el acompañamiento profesional previstos en la Ley 31405, Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, así como los requisitos y procedimientos para acceder a estos beneficios, con énfasis en las zonas rurales y en la población potencialmente beneficiaria que aún no ha sido incorporada.

c) Difundir las medidas de protección y las modalidades de cuidado alternativo reguladas por el Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, en especial el acogimiento familiar, articulado, cuando corresponda, con las acciones de promoción de la adopción.

d) Difundir los servicios de salud mental y de acompañamiento profesional en el proceso de duelo disponibles para los niños y adolescentes en situación de orfandad y para sus cuidadores, con especial atención a quienes perdieron a su madre, padre o tutor legal como consecuencia de hechos de violencia.

e) Difundir información en las lenguas indígenas u originarias que correspondan, y con pertinencia cultural, a fin de facilitar el acceso de los niños y adolescentes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas u originarios a las medidas de protección y asistencia previstas en la normativa vigente.

f) Difundir la conmemoración entre la población, a través de las plataformas digitales y los canales de comunicación de las entidades públicas, a fin de promover la sensibilización de toda la sociedad.

Artículo 3. Reporte anual

3.1 El MIMP publica en su portal institucional, a más tardar el segundo lunes de noviembre de cada año, un reporte sobre el estado de la implementación de la Ley 31405, Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, con información al 30 de setiembre del mismo año. El reporte contiene, como mínimo, el número de beneficiarios de la asistencia económica desagregado por departamento, la cobertura alcanzada respecto de la población identificada en el registro a cargo del Reniec, y las principales brechas de acceso para potenciales beneficiarios, en particular en las zonas rurales y en la población de pueblos indígenas u originarios.

3.2 El reporte se remite a la comisión competente en temas de inclusión social y familia de la Cámara de Diputados del Congreso de la República dentro del plazo establecido en el párrafo 3.1.

Disposiciones complementarias finales

Primera. Calendario cívico escolar

El Ministerio de Educación incorpora al Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o desprotección familiar en el calendario cívico escolar, conforme a sus normas y lineamientos.

Segunda. Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Flor de Jesús, Meza Rivera, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos; Roxana Rocha, grupo parlamentario Renovación Popular; Arturo Alegría, grupo parlamentario Fuerza Popular; Víctor Eduardo Piñán Mamani, vocero Partido Cívico Obras; y Rossana Alayza, Partido del Buen Gobierno.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Leído el documento, sírvanse marcar asistencia para proceder a votar.

—Los señores diputados registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el *quorum*.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Levante la mano algún diputado que requiera apoyo.

Han registrado su asistencia 108 señores diputados.

Vamos al voto.

—Los señores diputados emiten su voto mediante el sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 107 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio consensuado, recaído en la proposición legislativa 178, que propone la ley que instituye el Día Nacional para la sensibilización sobre los niños y adolescentes en situación de orfandad o desprotección familiar el segundo lunes de noviembre de cada año y establece acciones de sensibilización social.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Han votado a favor 107 diputados; es decir, por unanimidad.

¡Mis felicitaciones!

Ha sido aprobada la propuesta legislativa que propone establecer medidas de sensibilización y rendición de cuentas para impulsar la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y/o abandono. Además, instituye el segundo lunes de noviembre de cada año como su Día Nacional.

De conformidad con el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se enviará al Senado de la República para continuar con el procedimiento legislativo.

—El texto aprobado es el siguiente:

(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA)

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Señores diputados, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del Acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión.

Si no hay oposición, se dará por aprobada.

—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.

El señor PRESIDENTE (Óscar de Jesús Reto Otero).— Ha sido aprobada.

Se levanta la sesión.

—A las 13:24 horas, se levanta la sesión.

Por la redacción:

Jorge Antonio Acevedo Abad